

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 16 chaouel 1418 - 13 février 1998

141^{ème} année

N° 13

Sommaire

Lois

Loi n° 98-5 du 10 février 1998 , portant approbation d'un accord de prêt conclu le 19 décembre 1997, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour la contribution au financement du projet de gestion des ressources naturelles	323
Loi n° 98-6 du 10 février 1998 , portant approbation d'un accord de prêt conclu le 29 novembre 1997, entre la République Tunisienne et le fonds d'Abou Dhabi pour le développement, pour la contribution au financement du projet de création d'un périmètre irrigué dans la zone du barrage de l'Oued Rmel	323
Loi n° 98-7 du 10 février 1998 , portant approbation d'un accord d'un contrat de financement conclu le 12 décembre 1997, entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement, pour la contribution au financement du projet voiries prioritaires	323
Loi n° 98-8 du 10 février 1998 , portant approbation d'une convention d'ouverture de crédit conclue le 4 décembre 1997, entre la République Tunisienne et la caisse française de développement, pour la contribution au financement du projet de développement agricole intégré du nord et du nord-est du gouvernorat du Kef	323
Loi n° 98-9 du 10 février 1998 , portant approbation d'une convention d'ouverture de crédit conclue le 30 décembre 1997, entre la République Tunisienne et la caisse française de développement pour le financement des crédits de restructuration financière des entreprises industrielles tunisiennes	324
Loi n° 98-10 du 10 février 1998 , complétant le code d'indications aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993	324
Loi n° 98-11 du 10 février 1998 , modifiant la loi n° 95-21 du 23 février 1995 telle que modifiée par la loi n° 96-48 du 10 juin 1996, relative aux immeubles domaniaux agricoles	324
Loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 (rectificatif)	324

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère	
Nomination d'un chef de service	325

Ministère de l'Intérieur	
Nomination d'un chef de division	325
Nomination de chefs de subdivision	325
Ministère des Finances	
Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur général	325
Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur des finances 1ère classe	325
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Tableau parcellaire (rectificatif)	326
Ministère du Commerce	
Nomination d'un directeur	327
Nomination d'un chef de service	327
Ministère de l'Industrie	
Arrêté du ministre de l'industrie du 3 février 1998, relatif à un permis de recherche	327
Ministère du Tourisme et de l'Artisanat	
Tableau parcellaire (rectificatif)	328
Ministère de l'Agriculture	
Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	330
Nomination de directeurs	330
Nomination d'un directeur d'unité	330
Nomination de sous-directeurs	330
Nomination de chefs de division	330
Nomination de chefs d'arrondissement	331
Nomination de chefs de cellule	333
Nomination de chefs de service	333
Arrêté du ministre de l'agriculture du 3 février 1998, fixant les dates des sessions principales et de contrôle pour l'obtention du diplôme de fin d'études techniques agricoles, d'ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que la désignation des centres d'examen et de correction	333

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale décadaire de la banque centrale de Tunisie	335

Circulaires

Premier Ministère	
Circulaire n° 2 du 15 janvier 1998 concernant la procédure de planification, de réalisation et de suivi des projets informatiques	340
Circulaire n° 3 du 23 janvier 1998 concernant les modifications apportées au Statut Général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif	345

lois

Loi n° 98-5 du 10 février 1998, portant approbation d'un accord de prêt conclu le 19 décembre 1997, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour la contribution au financement du projet de gestion des ressources naturelles (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvé l'accord annexé à la présente loi, conclu à Washington le 19 décembre 1997, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement et relatif à l'octroi à l'Etat Tunisien d'un prêt d'un montant égal à cent cinquante millions de francs français (150.000.000) pour la contribution au financement du projet de gestion des ressources naturelles.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis le 10 février 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 février 1998.

Loi n° 98-6 du 10 février 1998, portant approbation d'un accord de prêt conclu le 29 novembre 1997, entre la République Tunisienne et le fonds d'Abou Dhabi pour le développement, pour la contribution au financement du projet de création d'un périmètre irrigué dans la zone du barrage de l'Oued Rmel (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvé l'accord annexé à la présente loi, conclu à Abou Dhabi le 29 novembre 1997, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds d'Abou Dhabi pour le développement et portant octroi à l'Etat Tunisien d'un prêt d'un montant de trente six millions sept cent trente mille (36.730.000) dirhams Emirats, pour la contribution au financement du projet de création d'un périmètre irrigué dans la zone du barrage de l'Oued Rmel.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis le 10 février 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 février 1998.

Loi n° 98-7 du 10 février 1998, portant approbation d'un accord d'un contrat de financement conclu le 12 décembre 1997, entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement, pour la contribution au financement du projet voiries prioritaires (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvé le contrat de financement annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 12 décembre 1997, entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif à l'octroi à l'Etat Tunisien d'un crédit d'un montant équivalent à soixante cinq millions d'écus (65.000.000), pour la contribution au financement du projet voiries prioritaires.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis le 10 février 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 février 1998.

Loi n° 98-8 du 10 février 1998, portant approbation d'une convention d'ouverture de crédit conclue le 4 décembre 1997, entre la République Tunisienne et la caisse française de développement, pour la contribution au financement du projet de développement agricole intégré du nord et du nord-est du gouvernorat du Kef (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvée la convention d'ouverture de crédit annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 4 décembre 1997, entre la République Tunisienne et la caisse française de développement, et relative à l'octroi à l'Etat Tunisien d'un prêt d'un montant de cent vingt six millions (126.000.000), de francs français, pour la contribution au financement du projet de développement agricole intégré du nord et du nord-est du gouvernorat du Kef.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis le 10 février 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 février 1998.

Loi n° 98-9 du 10 février 1998, portant approbation d'une convention d'ouverture de crédit conclue le 30 décembre 1997, entre la République Tunisienne et la caisse française de développement pour le financement des crédits de restructuration financière des entreprises industrielles tunisiennes (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvée la convention d'ouverture de crédit annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 30 décembre 1997, entre la République Tunisienne et la caisse française de développement, et relative à l'octroi à l'Etat Tunisien d'un prêt d'un montant de cent cinquante millions (150.000.000), de francs français, pour le refinancement des crédits de restructuration financière des entreprises industrielles tunisiennes.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis le 10 février 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 février 1998.

Loi n° 98-10 du 10 février 1998, complétant le code d'indications aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993. (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Il est ajouté à l'article 29 du code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et complété par la loi n° 97-79 du 25 novembre 1997, un avant dernier paragraphe ainsi libellé :

"Toutefois, les investissements réalisés dans le cadre de l'économie d'eau d'irrigation par les associations d'intérêt collectif prévues par le code des eaux promulgués par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975 bénéficient des avantages à la catégorie "A".

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis le 10 février 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 février 1998.

Loi n° 98-11 du 10 février 1998, modifiant la loi n° 95-21 du 23 février 1995 telle que modifiée par la loi n° 96-48 du 10 juin 1996, relative aux immeubles domaniaux agricoles. (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 février 1998.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est abrogé l'article 15 de la loi 95-21 du 13 février 1995, telle que modifiée par la loi 96-48 du 10 juin 1996, relative aux immeubles domaniaux agricoles et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 15 (nouveau). - Il est interdit au preneur ou à son héritier de sous-louer ou de prêter, même à titre temporaire, la totalité ou une partie de l'immeuble qui lui est donné en location par l'Etat, d'y édifier des bâtiments à usage d'habitation, industriel ou de service non autorisés, d'en faire apport sous forme de participation dans le capital d'une quelconque société quelle que soit sa forme et d'une manière générale de contrevenir à l'une des conditions de bail autres que celles se rapportant à l'exécution des stipulations du programme de mise en valeur et de développement agricole.

Au cas où le preneur ou son héritier contrevient à l'une des dispositions susvisées, un procès-verbal de constat de la contravention sera dressé par deux agents assermentés des ministères de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières et une mise en demeure lui sera signifiée à son domicile par lettre recommandée avec accusé de réception ou par les voies administratives contre sa signature, celle de son préposé ou de son cohabitant majeur, afin de remédier au manquement relevé, dans un délai de dix jours de la date de la réception de ladite mise en demeure.

Faute de quoi, il sera déchu de son droit par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Est également déchu de son droit, le preneur ou son héritier qui contrevient à l'une des conditions se rapportant à l'exécution du programme de mise en valeur et de développement agricole et persiste dans ce manquement durant trois mois de la date de la mise en demeure qui lui a été signifiée selon la procédure décrite à l'alinéa deux du présent article.

Le contrat de location ainsi que le cahier des charges doivent faire mention des deux catégories de manquements génératrices de la déchéance prévues aux alinéas deux et quatre du présent article.

L'arrêté de déchéance pris dans les deux cas susvisés doit être motivé.

Le gouverneur se charge de l'exécution immédiate de l'arrêté en question nonobstant toute action en justice, et sous réserve toutefois des dispositions de l'article 39 (nouveau) de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif telle que modifiée par la loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996.

Pour ce faire le gouverneur peut recourir, le cas échéant, à l'usage de la force publique.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis le 10 février 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

RECTIFICATIF

concernant le tableau "M" prévu par l'article 47 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour la gestion 1998 annexé à ladite loi parue au Journa Officiel de la République Tunisienne n° 104 du 31 décembre 1997.

Tableau "M"

Droit de consommation sur les voitures de tourisme et les motocycles

Au lieu de :

N° du tarif douanier	Désignation des produits	Taux DC en %
EX 87-03	Voitures de tourisme et autre véhicules automobiles principalement 87-02); conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n y compris les voitures du type "break" et les voitures de course :	

Lire :

N° du tarif douanier	Désignation des produits	Taux DC en %
EX 87-03	Voitures de tourisme et autre véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87-02) y compris les voitures du type "break" et les voitures de course :	

Au lieu de :

N° du tarif douanier	Désignation des produits	Taux DC en %
EX 87-11	- Motocycles et cycles équipés d'un moteur auxiliaire à l'exception des triporteurs : * d'une cylindrée égale ou excédant 50 cm3	80

Lire :

N° du tarif douanier	Désignation des produits	Taux DC en %
EX 87-11	- Motocycles et cycles équipés d'un moteur auxiliaire à l'exception des triporteurs : * d'une cylindrée excédant 50 cm3	80

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

NOMINATION

Par décret n° 98-310 du 1er février 1998.

Monsieur Kamel Ghozlani, ingénieur de travaux, est chargé des fonctions de chef de service au bureau d'organisation des services publics à la direction générale des réformes et perspectives administratives au Premier Ministère.

MINISTRE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 98-311 du 3 février 1998.

Monsieur Ahmed Romdhane, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division des affaires administratives générales au gouvernorat de Monastir avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 98-312 du 3 février 1998.

Monsieur Chokri Abdelmoula, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de subdivision des activités économiques à la division de l'action économique et de l'investissement au gouvernorat de Sfax avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 98-313 du 3 février 1998.

Monsieur Youssef Riahi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de subdivision des affaires du conseil régional et des conseils ruraux à la division du conseil régional au gouvernorat de Béja avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 98-314 du 3 février 1998.

Monsieur Ezzeddine Dhemid, administrateur, est chargé des fonctions de chef de subdivision des affaires culturelles, éducationnelles et de la jeunesse à la division des affaires sociales au gouvernorat de Monastir avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

MINISTRE DES FINANCES

Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur général au titre de l'année 1997

- Lamine Hafsaoui
- Amel Medini.

Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur des finances 1ère classe au titre de l'année 1997

- Habib Chouari
- Salah Khalfaoui
- Abdelmajid Ghriss
- Mohamed Hechmi Blouza
- Hichem Ben Hamida.

TABLEAU PARCELLAIRE (RECTIFICATION)

Relatif à la rectification de certaines indications figurant dans le décret n° 94-1631 du 26 juillet 1994, (paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 62 du 9 août 1995) portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terre, sise à Sidi Bou Ali du gouvernorat de Sousse nécessaire à la construction d'une station d'épuration pilote à l dite localité, en application de l'article n° 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Au lieu de :

N° de la parcelle sur le plan	N° du T. F	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
9 parties de la parcelle N° 9 du titre foncier N° 201709	201709	Sidi Bou-Ali	terre nue	36h56a 47ca	7h25a00ca	1-Mahana 2-Mahmoud 3-Salah-Edin 4-Safia, les quatre enfants de Abdel-Hakim benEl-Haj Ahmed El-Akhri El-Akoudi 5-Mohamed ben El-Haj Saïd 6- Monamed Ali 7-Zakia, les deux derniers enfants de Ahmed ben Mohamed El-Haddad El-Manastiri 8-Maria 9-Nadia, les deux dernières filles de Mohamed Ennacer ben Ahmed ben Mohamed El-Haddad El-Monastiri 10-Mahamed 11-Ali 12-Meriem, les trois derniers enfants de Ahmed ben El-Haj Hmida ben Ammar El-Akoudi 13-Haj Zahra Asma 14-Farida 15-El-Moricef, les trois derniers enfants de Ali ben Aadel-Hakim ben El-Haj Ahmed El-Adhari El-Akoudi 16-Kader bent Mohamed Jaâfar El-Haddouni 17-Mounira 18-Jalila, les deux dernières filles de Ahmed ben Abdel-Hakim ben El-Haj Ahmed El-Akhri El-Akoudi19-Fakhreddine 20-Najiba 21-Najiba 22-Badra 23-El-Haj les cinq derniers enfants de Mohamed ben Ahmed ben El-Haj El-Haj 24 Hind 25-Assia dite El-Hajja, les deux dernières filles de Abdel-Haj El-Mongi ben Fathallah ben El-Haj 26-Salma 27-Mohamed Raïçal El-Hajoui 28-Ghazi 30-Najla , les cinq derniers enfants de Abdel-Kader ben El-Haj El-Adhari

Lire :

N° de la parcelle sur le plan	N° du Titre Foncier	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1 du plan de lotissement du Titre Foncier N° 201709	201709	Sidi Bou-Ali	terre nue	36h56a 47ca	7h30a00ca	1-Mahana 2-Mahmoud 3-Salah-Edin 4-Safia, les quatre enfants de Abdel-Hakim benEl-Haj Ahmed El-Akhri El-Akoudi 5-Mohamed ben El-Haj Saïd 6- Mohamed Ali 7-Zakia, les deux derniers enfants de Ahmed ben Mohamed El-Haddad El-Manastiri 8-Maria 9-Nadia, les deux dernières filles de Mohamed Ennacer ben Ahmed ben Mohamed El-Haddad El-Monastiri

N° de la parcelle sur le plan	N° du T- F	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
						10-Mohamed 11-Ali 12-Meriem, les trois derniers enfants de Ahmed ben El-Haj Hmida ben Ammar El-Akoudi 13-Ez-Zahra Asma 14-Farida 15-El-Moncef, les trois derniers enfants de Ali ben Abdel-Hakim ben El-Haj Ahmed El-Adhari El-Akoudi 16-Kmar bent Mohamed Jaâfar El-Hamdouni 17-Mounira 18-Jalila, les deux dernières filles de Ahmed ben Abd El-Hkim ben El-Haj Ahmed El-Akoudi 19-Fakhreddine 20-Naziha 21-Najiba 22-Badra 23-Eahija, les cinq derniers enfants de Mohamed ben Ahmed ben El-Haj Hmida 24-Hind 25-Assia dite Chahlyia, les deux dernières filles de Mohamed El-Mongi ben Fathallah ben Sala 26-Salma 27-Mohamed Faïçal 28-Faouzi 29-Ghazi 30-Najla, les cinq derniers enfants de Abdel-Kader ben Amor El-Adhari

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATIONS

Par décret n° 98-315 du 3 février 1998.

Monsieur Mohamed Ayachi, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur des archives et de la documentation au ministère du commerce.

Par décret n° 98-316 du 3 février 1998.

Monsieur Mohamed Lamine Mouelhi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des archives courantes à la direction des archives et de la documentation au ministère du commerce.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Arrêté du ministre de l'industrie du 3 février 1998, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe, situé au lieu dit "Jebel Kebbouch" gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1er janvier 1953, sur les mines et notamment son titre II,

Vu la loi n° 97-73 du 18 novembre 1997, portant approbation de la convention et de ses annexes relatives à l'exploitation de la concession de "jebel Bougrine", signées le 21 juillet 1997 entre l'Etat tunisien et la société Breakwater Tunisia S.A,

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines le 26 novembre 1997 sous le n° 636.020, par laquelle la société Breakwater Tunisia S.A a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe au lieu dit "jebel Kebbouch", gouvernorat du Kef, carte de Nébeur à l'échelle 1/50.000,

Vu le rapport du directeur général des mines,

Arrête :

Article premier. - la société Breakwater Tunisia S.A, faisant éléction de domicile à Tunis 10, rue de Kairouan, est autorisée sous réserve des droits des tiers antérieurement acquis, à effectuer des travaux de recherche de substances minérales du 3ème groupe dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 400 hectares conformément au plan à l'échelle 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherche est le signal de "jebel Kebbouch" altitude 783 mètre, latitude : 40G 23'26", longitude : 7G 32'68", carte de Nébeur à l'échelle 1/50.000.

Limite nord : est une ligne droite (A-B) de direction ouest-est passant par le point de repère ci-dessus défini,

Limite est : est une ligne droite (B-C) de direction nord-sud passant à 1000 mètres à l'est du point de repère ci-dessus défini,

Limite sud : est une ligne droite (C-D) de direction est-ouest passant à 2000 mètres au sud du point de repère ci-dessus défini,

Limite ouest : est une ligne droite (D-A) de direction sud-nord passant à 1000 mètres à l'ouest du point de repère ci-dessus défini,

Art. 2. - la durée du présent permis de recherche est fixée à trois (3) années à compter de la date du présent arrêté,

Art. 3. - toute demande tendant au renouvellement du présent permis de recherche, à l'obtention d'un permis d'exploitation ou d'une concession portant sur le présent permis devra à peine de nullité, être enregistrée à la direction générale des mines deux mois au moins avant la date d'expiration du permis.

Tunis, le 3 février 1998.

Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

TABLEAU PARCELLAIRE (RECTIFICATIF)

Relatif à la rectification de certaines énonciations figurant dans le décret n° 1046 du 15 juin 1990 (paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 44 du 26-29 juin 1990) portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière touristique de parcelles de terrains sisés à Mahdia nécessaires à l'aménagement de la zone touristique.

En application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Au lieu de :

NUMEROS			SUPERFICIE		PROPRIETAIRES	PROPOR-TION DE DROIT	OBSERVATIONS ET CONSISTANCE DU TERRAIN
ordre	fonciers	parcelles	totale	a expropriée			
2	NI	10	34A04Ca	34A04Ca	1) Zohra Bent Mohamed Lamne Bennour 2) Bouraoui Ben Hassen Bennour 3) Mohamed Ben Bennour Bennour 4) Moncef Ben Bennour Bennour 5) Ali Ben Bennour Bennour 6) Khalthoum	Totalité	Arbres fruitiers
8	NI	20	31A26Ca	31A26Ca	Ahmed Ben Mohamed El Ghoul	Totalité	Terrain nu
9	NI	21	42A 08Ca	42A 08Ca	Hassen Ben Amor Fredj	Totalité	Terrain nu
10	NI	22	30A 54Ca	30A 54Ca	1) Mohamed Ben Hassen Ben Hassine Fredj	1/2	Terrain nu + puits
	NI	40	18A 66Ca	18A 66Ca	2) Ali Ben Hassen Ben Hassine Fredj	1/2	
			49A 20Ca	49A 20Ca			
15	NI	30	22A 72Ca	22A 72Ca	Mohamed Fredj Ben Hassine Fredj	Totalité	Arbres fruitiers + puits
17	NI	32	6A 53Ca	6A 53Ca	Sadok Ben Ali Fredj	Totalité	Terrain nu + puits
	NI	33	24A94Ca	24A94Ca			
			31A 47Ca	31A 47Ca			
18	NI	34	22A 25Ca	22A25Ca	1) Mohamed Ben Fredj Ben Hassine Fredj 2) M'hamed Ben Fredj Ben Hassine Fredj	1/2 1/2	Arbres fruitiers
20	NI	36	43A 00Ca	43A 00Ca	Hassine Ben Ali Ben Hassine Fredj	totalité	terrain nu
21	NI	37	14A 80Ca	14A 80Ca	Salah Ben Ali Ben Hassine Fredj	totalité	terrain nu
23	NI	39	14A 86Ca	14A 86Ca	Khelifa Ben Hassine Fredj	totalité	Arbres fruitiers
24	NI	42	18A 88Ca	18A 88Ca	Héritiers Salah Ben Harnouda Snana	totalité	Arbres fruitiers
29	NI	47	48A55Ca	48A55Ca	Hassine Ben Mohamed Jerbi	totalité	Arbres fruitiers + puits
	NI	49	60A34Ca	60A34Ca			
			1H08A89Ca	1H08A89Ca			
32	NI	52	72A 30Ca	72A 30Ca	1) Messoud Ben salem Ben Hassen El Ghoul 2) M'hamed Ben Saïem Ben Hassen El Ghoul	1/2 1/2	Arbres fruitiers + puits
53	NI	96	12A 28Ca	12A 28Ca	Hmida EL Makni	Totalité	Arbres fruitiers
59	NI	103	73A 20Ca	73A 20Ca	Héritiers youssef Ben Mohamed Mnassef	Totalité	Arbres fruitiers + construction + puits
70	NI	132	45A 21Ca	45A 21Ca	Héritiers Fredj Ben Mohamed Helali	Totalité	Arbres fruitiers
76	NI	148	21A 96Ca	19A 46Ca	1) Abdelhamid Ben Hassine Mestiri 2) Bennour Ben Hassine Mestiri 3) Latifa Bent Hassine Mestiri	2/8 2/8 1/8	Arbres fruitiers

					4) Aicha Bent Hassine Mostin 5) Emna Bent Hassine Mostin 6) Kmar Bent Hassine Mostiri	1/8 1/8 1/8	
78	NI	152	1H00A50Ca	1H00A50Ca	1) Mohamed Ben Fredj Ben Mahmoud Helali 2) Tahar Ben Fredj ben Mahmoud Helali 3) Hédi Ben Fredj Ben Mahmoud Helali 4) M'na Bent Fredj Ben Mahmoud Helali 5) Fatma Ben Hassen Ayed	Totalité	Maison + Arbres fruitiers + 2 puits
79	NI	156	27A14Ca	27A14Ca	Mohamed Jarbouaa	Totalité	Arbres fruitiers
82	NI	160	58A26Ca	58A26Ca	Ali Ben Mohamed D'houb	Totalité	Maison + Arbres fruitiers.

Lire :

N° d'Ordre	N° Titres Fonciers	N° Parcelles	SUPERFICIE		PROPRIÉTAIRES	CONSISTANCE DU TERRAIN
			Totale	a expropriée		
2	NI	10	3404 m²	3404 m²	1) Bennour Ben Hassine Ben Ali Bennour 2) Zohra Bent Mohamed Ben Ali Bennour épouse Arbi EL hedi	Arbres fruitiers
8	NI	20	3126 m²	3126 m²	Société Le Carrefour Immobilier	Terrain nu
9	NI	21	4208 m²	4208 m²	Société Le Carrefour Immobilier	Terrain nu
10	NI NI	22 40	3054 m² 1866 m²	3054 m² 1866 m²	Société Le Carrefour Immobilier	Terrain nu + puits
15	NI NI NI	30(a) 30(b) 30(c)	578 m² 1393 m² 301 m²	578 m² 1393 m² 301 m²	Ahmed Alaya Salah Ben Ali Fedj Romdhane Sfar	Terrain nu Terrain nu + puits Terrain nu
17	NI NI NI NI	32 33(b) 33(a) 33(c)	653m² 365m² 1029m² 1100m²	653m² 365m² 1029m² 1100m²	Salah Ben Ali Fedj Ahmed Alaya Romdhane Sfar	Terrain nu Terrain nu + puits Terrain nu
18	NI	34	2225 m²	2225 m²	Société Le Carrefour Immobilier	Arbres fruitiers
20	NI NI	36(a) 36(b)	1950 m² 2350 m²	1950 m² 2350 m²	Salah Ben Ali Fedj Romdhane Sfar	terrain nu terrain nu
21	NI	37	1480 m²	1480 m²	Société Le Carrefour Immobilier	terrain nu
23	NI	39	1486 m²	1486 m²	Société Le Carrefour Immobilier	Arbres fruitiers
24	NI	42	1888 m²	1888 m²	1) Fattouma 2) Mohamed 3) Ali 4) Habib Enfants de Hedi Ben Salah Ben chikh	Arbres fruitiers
29	NI NI	47 49	2590 m² 4684 m²	2590 m² 4684 m²	Mohamed Ben Hassine Ben Mohamed Jerbi 1) Mohamed Ben Hassine Ben Mohamed Jerbi 2) Béchir Ben Hassine Ben Mohamed Jerbi 3) Omar Ben Hassine Ben Mohamed Jerbi 4) Houda Bent Hassine Ben Mohamed Jerbi	Terrain nu Arbres fruitiers + puits

32	NI	52	4450 m ²	4450 m ²	Mohamed Ben Salem Ben Hassen Ben Ali El Ghoul Hassen Ben Salem Ben Hassen Ben Ali El Ghoul	Arbres fruitiers
	R 1168 Mahdia	52(a)	2366 m ²	2366 m ²	Hédi Ben Mansour Ben Kacem Bazine	Arbres fruitiers
	NI	52(b)	422 m ²	422 m ²	Abderrazzak Hamza	Arbres fruitiers
53	NI	96	1228 m ²	1228 m ²	Mouldi Ben Salem Ben Henda El Gabssi	Arbres fruitiers + puits
59	R 1023 Mahdia	1	6494 m ²	6494 m ²	1) Fatma bent Salah Ben Ladj Said 2) Mohamed Ben Salem Mestiri 3) Aouicha bent Salem Mestiri	puits et Arbres fruitiers
	NI	103(b)	826 m ²	826 m ²	Hammadi Ben Ahmed Ben Hassen M'nassar	terrain nu
70	NI R 216 Mahdia	132 1	993 m ² 3223 m ²	993 m ² 3223 m ²	Amna bent Fredj ben Mohamed Helali Amna bent Fredj ben Mohamed Helali	terrain nu Arbres fruitiers
76	NI	148	2196 m ²	2146 m ²	Abdelhamid Ben Hassine Ben Hassen Mistiri	Arbres fruitiers
78	T.F. 457 Mahdia	1	10130 m ²	10130 m ²	Tahar Ben Fredj Ben Mohamed Helali	Maison + Arbres fruitiers + 2 puits
79	NI	156	2714 m ²	2714 m ²	Hédi Ben Mohamed Abdelkhalek	Arbres fruitiers
82	NI	160	5826 m ²	5826 m ²	Chedlia Bent Ali Dhoub	Maison + Arbres fruitiers

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 98-317 du 3 février 1998.

Monsieur Ammar Bouguerra Yacoubi, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche agricoles à l'institut national agronomique de Tunisie.

Par décret n° 98-318 du 3 février 1998.

Monsieur Khaled Ben Khaled, médecin vétérinaire inspecteur régional, est chargé des fonctions de directeur de l'hygiène publique vétérinaire à la direction générale de la production animale au ministère de l'agriculture.

Par décret n° 98-319 du 3 février 1998.

Monsieur Chokri Ben Abdallah, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières à la régie des sondages hydrauliques relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 98-320 du 3 février 1998.

Monsieur Mohamed Mahjoub, professeur de l'enseignement supérieur agricole, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages à l'école supérieure d'horticulture et d'élevage de Chott Mariem.

Par décret n° 98-321 du 3 février 1998.

Monsieur Fouad Maâlej, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement de l'agriculture et de la pêche dans les délégations de Djbeniana, d'El Amra et d'El Hencha du gouvernorat de Sfax.

Par décret n° 98-322 du 3 février 1998.

Monsieur Mohsen Boussen, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives à la régie des sondages hydrauliques relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 98-323 du 3 février 1998.

Monsieur Mohamed Nouioui, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur technique à la régie d'exploitation forestière relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 98-324 du 3 février 1998.

Monsieur Mohamed El Arbi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de division de la vulgarisation et de la promotion de la production agricole au commissariat régional au développement agricole de Mahdia.

Par décret n° 98-325 du 3 février 1998.

Monsieur Hédi Mettichi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de division de la vulgarisation et de la promotion de la production agricole au commissariat régional au développement agricole de Tozeur.

Par décret n° 98-326 du 3 février 1998.

Monsieur Béchir Mani, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de division de la vulgarisation et de la promotion de la production agricole au commissariat régional au développement agricole de Nabeul.

Par décret n° 98-327 du 3 février 1998.

Monsieur Ahmed Rajah, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de division du reboisement et de la protection des sols au commissariat régional au développement agricole de Kasserine.

Par décret n° 98-328 du 3 février 1998.

Monsieur Mohamed Akrimi Hamdi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de division de la vulgarisation et de la promotion de la production agricole au commissariat régional au développement agricole du Kef.

Par décret n° 98-329 du 3 février 1998.

Monsieur Mohamed Guebsi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division des études et du développement agricole au commissariat régional au développement agricole de Sfax.

Par décret n° 98-330 du 3 février 1998.

Monsieur Mohamed Fethi M'louka, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Mahdia.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-331 du 3 février 1998.

Monsieur Moussa Zammouri, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Tataouine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-332 du 3 février 1998.

Monsieur Messaoud Béguir, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Médenine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-333 du 3 février 1998.

Monsieur Brahim Laâbidi, géologue, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de Gabès.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-334 du 3 février 1998.

Monsieur Moncef Regaya, géologue en chef, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de Zaghouan.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-335 du 3 février 1998.

Monsieur Abderrahman Nouicer, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement forêts au commissariat régional au développement agricole de Ben Arous.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-336 du 3 février 1998.

Monsieur Béchir Ben Aïcha, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Sousse.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-337 du 3 février 1998.

Monsieur Slaheddine Touati, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement forêts au commissariat régional au développement agricole de Bizerte.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-338 du 3 février 1998.

Monsieur Habib Maâloul, médecin vétérinaire inspecteur régional, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Mahdia.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-339 du 3 février 1998.

Monsieur Abdelwaheb Besbes, médecin vétérinaire inspecteur régional, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de l'Ariana.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-340 du 3 février 1998.

Monsieur Salah Béjaoui, médecin vétérinaire principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Bizerte.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-341 du 3 février 1998.

Monsieur Ridha Zouari, médecin vétérinaire principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole du Kef.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-342 du 3 février 1998.

Monsieur Mohamed Ben Mohamed, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Monastir.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-343 du 3 février 1998.

Monsieur Mohamed Béchir Ben Ali, médecin vétérinaire, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Tataouine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-344 du 3 février 1998.

Monsieur Kamel Barkaoui, médecin vétérinaire principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Gabès.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-345 du 3 février 1998.

Monsieur Ajala Djelidi, médecin vétérinaire principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Jendouba.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-346 du 3 février 1998.

Monsieur Abdallah El Omrani, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de l'exploitation des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Kébili.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-347 du 3 février 1998.

Monsieur Khelifa Hammami, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la maintenance des équipements hydrauliques au commissariat régional au développement agricole de Jendouba.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-348 du 3 février 1998.

Monsieur Jilani Khouldia, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement sols au commissariat régional au développement agricole de Kasserine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-349 du 3 février 1998.

Monsieur Mohamed Naceur Oueslati, géologue, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de Nabeul.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-350 du 3 février 1998.

Monsieur Mohamed Ayadi, géologue, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de Bizerte.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 98-351 du 3 février 1998.

Monsieur Abderrahmen El Guellali, géologue, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de Jendouba.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 98-352 du 3 février 1998.

Monsieur Abdelhamid N'miri, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la conservation des eaux et du sol au commissariat régional au développement agricole de Ben Arous.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 98-353 du 3 février 1998.

Monsieur Hédi Soualhi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la conservation des eaux et du sol au commissariat régional au développement agricole de Béja.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 98-354 du 3 février 1998.

Monsieur Salah Rachdi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la conservation des eaux et du sol au commissariat régional au développement agricole de Gafsa.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 98-355 du 3 février 1998.

Monsieur Nouredine Lachiheb, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la conservation des eaux et du sol au commissariat régional au développement agricole de Kasserine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 98-356 du 3 février 1998.

Monsieur Abdelmajid Abbès, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Tataouine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 98-357 du 3 février 1998.

Monsieur Habib Ben Salem, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement sols au commissariat régional au développement agricole de Sousse.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 98-358 du 3 février 1998.

Monsieur Belgacem Khamari, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole (El Alaâ) au commissariat régional au développement agricole de Kairouan.

Par décret n° 98-359 du 3 février 1998.

Monsieur Mongi Rouis, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole (Takelsa) au commissariat régional au développement agricole de Nabeul.

Par décret n° 98-360 du 3 février 1998.

Monsieur Ezzeddine Mseddi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole (El Amra) au commissariat régional au développement agricole de Sfax.

Par décret n° 98-361 du 3 février 1998.

Monsieur Mohamed Zantour, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole (M'saken) au commissariat régional au développement agricole de Sousse.

Par décret n° 98-362 du 3 février 1998.

Monsieur Mohamed Lamine M'nasri, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de l'exploitation des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Siliana.

Par décret n° 98-363 du 3 février 1998.

Monsieur Hatem Ben Sassi, médecin vétérinaire, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Béja.

Par décret n° 98-364 du 3 février 1998.

Monsieur Rachid Charfi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service du développement associatif et de la promotion de la femme rurale à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement de l'agriculture et de la pêche dans les délégations de Djebéniana, d'El Amra et d'El Hencha du gouvernorat de Sfax.

Par décret n° 98-365 du 3 février 1998.

Monsieur Neji Boussaidi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole de Jendouba.

Par décret n° 98-366 du 3 février 1998.

Madame Mounira El Gharbi épouse Sahloul ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Sousse.

Par décret n° 98-367 du 3 février 1998.

Monsieur Mohamed Khamoussi Touiti, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de l'exploitation des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Zaghouan.

Par décret n° 98-368 du 3 février 1998.

Monsieur Ahmed Khalfalli, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement des études et des statistiques agricoles au commissariat régional au développement agricole de Gabès.

Par décret n° 98-369 du 3 février 1998.

Monsieur Jamel Ferchichi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service suivi-évaluation à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du gouvernorat de Siliana.

Par décret n° 98-370 du 3 février 1998.

Monsieur Youssef Naili, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement forêts au commissariat régional au développement agricole de Bizerte.

Par décret n° 98-371 du 3 février 1998.

Monsieur Taieb Ben Abda, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de l'exploitation des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Siliana.

Arrêté du ministre de l'agriculture du 3 février 1998, fixant les dates des sessions principales et de contrôle pour l'obtention du diplôme de fin d'études techniques agricoles, d'ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que la désignation des centres d'examen et de correction.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 90-73 du 30 juillet 1990, portant création de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles,

Vu le décret n° 91-66 du 7 janvier 1991, portant organisation administrative et financière de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles,

Vu l'arrêté du 8 mars 1990, fixant les modalités d'attribution du diplôme de fin d'études techniques agricoles,

Arrête :

Article premier. - Les dates des sessions principales et de contrôle pour l'obtention du diplôme de fin d'études techniques agricoles pour les élèves de la sixième année des lycées agricoles sont fixées comme suit :

1) la session principale : les journées du 1, 2, 3 et 4 juin 1998,

2) la session de contrôle : les journées du 15 et 16 juin 1998.

Les épreuves écrites seront effectuées conformément au programme ci-après :

1 - La session principale :

Date	Matière	Horaire
Lundi 1er juin 1998	Production animale Arabe	de 9 h à 12 h de 15 h à 17 h
Mardi 2 juin 1998	Mathématiques Français	de 9 h à 12 h de 15 h à 17 h
Mercredi 3 juin 1998	Sciences physiques Economie rurale	de 9 h à 12 h de 15 h à 17 h
Jeudi 4 juin 1998	Production végétale	de 9 h à 12 h

2 - La session de contrôle:

Date	Matière	Horaire
Lundi 15 juin 1998	Production animale	de 9 h à 12 h
Mardi 16 juin 1998	Production végétale	de 9 h à 12 h

Art. 2 - L'inscription des élèves de la sixième année à l'examen écrit pour l'obtention du diplôme de fin d'études techniques agricoles s'ouvre à partir du 4 mai 1998 et se prolonge jusqu'au 16 mai 1998 à 13 h 30.

Art. 3. - Les centres d'examen sont fixés comme suit :

1 - La session principale :

Nom du centre	Elèves concernés
Lycée agricole de Bouchrik	Les élèves du lycée agricole de Bouchrik
Lycée agricole des jeunes filles de la Soukra	Les élèves du lycée agricole de jeunes filles de la Soukra
Lycée agricole de Tibar	Les élèves du lycée agricole de Tibar
Lycée agricole de Sidi Bouzid	Les élèves du lycée agricole de Sidi Bouzid

2 - La session de contrôle:

Nom du centre	Elèves concernés
Lycée agricole de Bouchrik	Les élèves des lycées agricoles de Bouchrik, de la Soukra, de Tibar et de Sidi Bouzid

Art. 4. - Le lycée agricole de Bouchrik est désigné comme centre de correction des épreuves écrites des deux sessions.

Tunis, le 3 février 1998.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADEAIRE

AU 20 SEPTEMBRE 1997

A C T I F	
ENCAISSE-OR	4.384.112,775
SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	2.371.792,500
AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	16.349.882,026
AVOIRS EN DEVISES	2.520.209.352,354
CPTES SPECIAUX DE COOPERATION ECONOMIQUE DE L'ETAT & I.A.T	258.947.916,130
COMPTE COURANT POSTAL	4.865.757,600
CREANCES ACHETEES FERME	968.684.000,000
EFFETS DE REFINANCEMENT EN DEVISES	378.765,148
EFFETS EN PENSION	92.500.000,000
EFFETS & CHEQUES EN COURS DE RECouvreMENT	6.825.960,048
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	53.118.123,534
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25.000.000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	6.000.000,000
AVANCE A L'ETAT /SOUSCRIPTION AUX FONDOS MONETAIRES	321.455.034,460
PORTEFEUILLE-TITRES	21.636.713,245
IMMOBILISATIONS	15.691.025,448
DEBITEURS DIVERS	42.500.299,068
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF	44.820.276,000
	4.405.739.010,376
P A S S I F	
BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1.656.544.769,284
COMPTES DES BANQUES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS	110.386.700,090
COMPTES DU GOUVERNEMENT	670.853.548,403
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	53.390.178,908
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	358.375.000,000
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	828.042.106,190
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	55.666.499,304
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	285.604.938,718
PROVISIONS	63.477.761,542
RESERVE SPECIALE	16.816.905,082
RESERVE LEGALE	3.000.000,000
REPORT A NOUVEAU	337.351,790
CAPITAL	6.000.000,000
CREDITEURS DIVERS	48.853.079,192
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF	248.390.171,970
	4.405.739.010,376

SITUATION GENERALE DECADAIRE**AU 30 SEPTEMBRE 1997**

A C T I F	
ENCAISSE-OR	4.384.112,775
SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	2.371.792,500
AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	16.080.130,722
AVOIRS EN DEVISES	2.472.145.761,438
CPTES SPECIAUX DE COOPERATION ECONOMIQUE DE L'ETAT & I.A.T	257.577.759,345
COMPTE COURANT POSTAL	3.869.074,570
CREANCES ACHETEES FERME	968.684.000,000
EFFETS DE REFINANCEMENT EN DEVISES	375.582,247
EFFETS EN PENSION	92.500.000,000
EFFETS & CHEQUES EN COURS DE RECOUVREMENT	64.802.588,866
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	33.019.343,957
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25.000.000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	6.000.000,000
AVANCE A L'ETAT /SOUSCRIPTION AUX FONDS MONETAIRES	321.455.034,468
PORTEFEUILLE-TITRES	21.585.830,565
IMMOBILISATIONS	15.691.025,448
DEBITEURS DIVERS	42.356.869,988
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF	47.992.475,149
	4.395.891.382,038
P A S S I F	
BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1.660.502.809,755
COMPTES DES BANQUES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS	118.679.653,334
COMPTES DU GOUVERNEMENT	651.998.325,314
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	52.509.311,976
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	426.000.000,000
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	788.648.892,925
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	34.397.891,110
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	284.158.056,685
PROVISIONS	63.477.761,542
RESERVE SPECIALE	16.816.905,082
RESERVE LEGALE	3.000.000,000
REPORT A NOUVEAU	337.351,790
CAPITAL	6.000.000,000
CREDITEURS DIVERS	49.270.812,420
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF	240.093.610,105
	4.395.891.382,038

SITUATION GENERALE DECADEAIRE

AU 10 OCTOBRE 1997

A C T I F	
ENCAISSE-OR	4.384.112,775
SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	2.371.792,500
AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	46.748.770,722
AVOIRS EN DEVISES	2.415.472.104,535
CPTES SPECIAUX DE COOPERATION ECONOMIQUE DE L'ETAT & I.A.T	257.577.759,345
COMPTE COURANT POSTAL	4.977.369,617
CREANCES ACHETEEES FERME	968.684.000,000
EFFETS DE REFINANCEMENT EN DEVISES	375.582,247
EFFETS EN PENSION	92.500.000,000
EFFETS & CHEQUES EN COURS DE RECouvreMENT	17.570.663,391
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	32.838.955,056
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25.000.000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	6.000.000,000
AVANCE A L'ETAT /SOUSCRIPTION AUX FONDS MONETAIRES	321.455.034,468
PORTEFEUILLE-TITRES	21.585.830,565
IMMOBILISATIONS	15.691.023,448
DEBITEURS DIVERS	42.356.198,363
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF	50.040.492,095
	4.325.629.689,127
P A S S I F	
BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1.641.143.186,599
COMPTES DES BANQUES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS	158.858.808,354
COMPTES DU GOUVERNEMENT	689.931.578,960
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	52.509.311,976
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	309.000.000,000
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	774.113.729,369
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	34.501.642,436
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	284.858.913,985
PROVISIONS	63.477.761,542
RESERVE SPECIALE	16.816.905,082
RESERVE LEGALE	3.000.000,000
REPORT A NOUVEAU	337.351,790
CAPITAL	6.000.000,000
CREDITEURS DIVERS	49.348.492,603
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF	241.732.006,431
	4.325.629.689,127

SITUATION GENERALE DECADAIRE

AU 20 OCTOBRE 1997

A C T I F	
ENCAISSE-OR	4.384.112,775
SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	2.371.792,500
AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	46.748.770,722
AVOIRS EN DEVISES	2.417.438.742,188
CPTES SPECIAUX DE COOPERATION ECONOMIQUE DE L'ETAT & I.A.T	256.263.646,840
COMPTE COURANT POSTAL	4.876.735,955
CREANCES ACHETEEES FERME	968.634.000,000
EFFETS DE REFINANCEMENT EN DEVISES	375.582,247
EFFETS EN PENSION	92.500.000,000
EFFETS & CHEQUES EN COURS DE RECOUVREMENT	12.274.810,612
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	39.700.152,645
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25.000.000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	6.000.000,000
AVANCE A L'ETAT /SOUSCRIPTION AUX FONDS MONETAIRES	321.455.034,468
PORTEFEUILLE-TITRES	21.585.830,565
IMMOBILISATIONS	15.691.023,448
DEBITEURS DIVERS	42.355.974,488
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF	51.267.550,779
	4.328.973.760,232
P A S S I F	
BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1.602.520.807,476
COMPTES DES BANQUES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS	144.906.212,343
COMPTES DU GOUVERNEMENT	536.637.979,310
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	52.509.311,976
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	484.000.000,000
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	800.948.547,881
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	40.484.061,884
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	283.544.801,480
PROVISIONS	63.477.761,542
RESERVE SPECIALE	16.816.905,082
RESERVE LEGALE	3.000.000,000
REPORT A NOUVEAU	337.351,790
CAPITAL	6.000.000,000
CREDITEURS DIVERS	49.506.083,336
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF	244.283.936,132
	4.328.973.760,232

SITUATION GENERALE DECADAIRE

AU 31 OCTOBRE 1997

A C T I F	
ENCAISSE-OR	4.386.437,538
SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	2.371.792,500
AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	46.663.408,894
AVOIRS EN DEVISES	2.394.827.890,942
CPTES SPECIAUX DE COOPERATION ECONOMIQUE DE L'ETAT & I.A.T	262.573.282,132
COMPTE COURANT POSTAL	4.946.853,897
CREANCES ACHETEES FERME	968.684.000,000
EFFETS EN PENSION	92.500.000,000
EFFETS & CHEQUES EN COURS DE RECouvreMENT	27.142.165,784
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	32.600.487,923
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25.000.000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	6.000.000,000
AVANCE A L'ETAT /SOUSCRIPTION AUX FONDS MONETAIRES	321.455.034,468
PORTEFEUILLE-TITRES	21.419.559,759
IMMOBILISATIONS	15.714.375,202
DEBITEURS DIVERS	42.038.623,763
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF	53.357.998,092
	4.321.681.910,894
P A S S I F	
BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1.623.867.035,249
COMPTES DES BANQUES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS	119.995.690,904
COMPTES DU GOUVERNEMENT	411.409.744,504
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	52.413.431,576
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	622.000.000,000
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	797.469.912,645
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	35.773.636,941
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	282.262.438,438
PROVISIONS	63.477.761,542
RESERVE SPECIALE	16.816.905,082
RESERVE LEGALE	3.000.000,000
REPORT A NOUVEAU	337.351,790
CAPITAL	6.000.000,000
CREDITEURS DIVERS	48.686.081,295
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF	238.171.920,928
	4.321.681.910,894

circulaires

Circulaire N° 2 du 15 janvier 1998

Le Premier Ministre

A

Messieurs les Ministres et les Secrétaires d'Etat

Objet : Procédure de planification, de réalisation et de suivi des projets informatiques.

Références : - Décret N° 96-1453 du 26 Août 1996, portant création du comité des stratégies, des programmes, des projets et des budgets d'informatisation.

- Circulaire N° 5 du 17 Janvier 1996 relative au recensement des équipements informatiques et le suivi de la réalisation des projets informatiques.

- Circulaire N° 8 du 9 Février 1996 relative à la définition des modalités pratiques concernant la préparation des plans ministériels de mise à niveau instaurés par le décret N° 96-49 du 15 Janvier 1996.

- Circulaire N° 28 du 3 Juillet 1997 relative à l'inscription et à la dépense des budgets informatiques.

La présente circulaire a pour objet d'instituer la procédure à suivre en matière de planification, de réalisation et de suivi des projets informatiques.

Elle modifie les dispositions de la circulaire n° 65/5 du 16 Août 1988 se rapportant à la simplification de la procédure d'étude et de réalisation des projets informatiques.

Le but recherché est d'assurer la coordination et l'impulsion nécessaires à la promotion et au développement de l'informatique dans l'Administration, les collectivités locales, les entreprises et les établissements publics.

L'objet de la présente circulaire est de définir les méthodes de planification, la coordination entre les différentes actions d'informatisation réalisées au niveau de toutes les structures de l'administration et la mise en place de procédures de suivi de l'ensemble de l'action d'informatisation à tous les niveaux : local, régional et national.

I. Principes et regles a observer dans la planification des projets informatiques

I. 1 Les types d'opérations de planification:

On distingue essentiellement les opérations suivantes :

- Le schéma directeur stratégique : (détails en annexe2)

Le schéma directeur stratégique s'inscrit dans une perspective à long terme : 5-10 ans, qui gagne à être actualisé pour tenir compte des modifications et des évolutions technologiques.

Il concerne les grandes organisations (ministères, entreprises et établissements de taille importante). Il a essentiellement pour objectifs :

* de définir les objectifs et orientations d'ordre général pour le développement des systèmes d'information et de communication.

* d'étudier la mise en cohérence et la rationalisation des différents systèmes d'information et de créer une dynamique autour de leur développement.

* d'homogénéiser et d'optimiser l'utilisation des moyens (humains, matériels, réseaux, logiciels, méthodes).

* de tracer les orientations fondamentales en matière d'organisation des services informatiques, des normes et des

standards de développement, de politique matérielle et logicielle, de politique d'introduction de nouvelles technologies, etc.

- Le schéma directeur opérationnel : (détails en annexe 3)

Le schéma directeur opérationnel vise un horizon à court et moyen terme (3 à 5 ans).

Le schéma directeur opérationnel se base sur un schéma directeur stratégique et doit prendre en compte les orientations et les recommandations retenues dans celui-ci.

Par opposition au schéma directeur stratégique, le schéma directeur opérationnel est plus détaillé et permet de définir et d'évaluer avec plus de précision les architectures matérielles, les risques et enjeux notamment financiers et techniques.

Le schéma directeur opérationnel aboutit à la définition de projets d'informatisation décrits avec précision. Ceux-ci feront l'objet d'études de faisabilité encore plus détaillées en vue d'entamer les phases de réalisation et de mise en place. Il est par conséquent indiqué d'élaborer les cahiers des charges des matériels et logiciels suite à une planification opérationnelle.

I. 2 La démarche de planification

Cette démarche consiste à utiliser à bon escient les opérations de planification décrites précédemment en :

- veillant à la cohérence de ces opérations.

- couvrant toutes les structures de l'organisme.

- vérifiant au préalable l'opportunité de l'élaboration de l'opération de planification.

I. 2. 1 L'articulation des opérations de planification

La recherche d'une synchronisation entre les opérations de planification à réaliser au niveau de chaque structure publique a pour but d'assurer une triple cohérence entre : la stratégie nationale, la stratégie de croissance et de développement de la structure et le plan de développement du système d'information de la structure. Ainsi :

A l'échelle nationale :

La démarche de planification se traduit notamment par :

- l'élaboration d'un schéma directeur Stratégique National qui définit les orientations stratégiques favorisant la promotion du secteur de l'informatique et le développement de nouvelles technologies de l'information.

- l'élaboration du schéma directeur opérationnel commun à l'administration qui a pour objectifs de planifier le développement et la mise en place d'applications communes dans les établissements ministériels.

- la définition de projets interministériels, et de projets nationaux innovants qui peuvent être sectoriels ou inter-sectoriels.

A l'échelle d'un département ministériel :

La démarche de planification se traduit notamment par l'élaboration d'un schéma directeur stratégique. Ce schéma directeur doit tenir compte :

- des orientations stratégiques définies à l'échelle nationale.

- des orientations stratégiques se rapportant à l'évolution des missions et des activités.

- des programmes de mise à niveau et des actions définies dans le plan de développement économique et social.

A l'échelle d'une structure relevant d'un département ministériel (administration centrale et régionale d'un ministère, directions, entreprise ou établissement sous-tutelle) :

La démarche de planification se traduit notamment par l'élaboration d'un schéma directeur opérationnel qui doit tenir compte des orientations définies dans le schéma directeur stratégique du département ministériel concerné.

Toutefois, pour certains organismes de taille importante, il est indiqué d'élaborer un schéma directeur stratégique qui sera suivi de schéma(s) directeur(s) opérationnel(s).

1. 2. 2 La vérification de l'opportunité et des conditions de succès d'une opération de planification

L'élaboration d'un schéma directeur est une étape importante dans la vie d'un organisme. Les apports qu'il en tirera pour son développement et pour sa croissance nécessitent que les facteurs de succès suivants soient réunis :

- la volonté des dirigeants de mener une démarche de progrès et d'adapter dans les meilleures conditions possibles le fonctionnement de l'organisme à son évolution stratégique.

- la constitution de groupes de travail et de réflexion pour participer à l'opération de planification.

A cet égard, le Comité Départemental d'Informatique (CDI) créé au niveau de chaque département ministériel en application de la circulaire du Premier Ministre N° 8 du 9 Février 1996 constitue l'instance responsable de l'opération de planification du ministère en question et de l'ensemble des organismes sous tutelle. Il est par ailleurs recommandé de constituer un Comité de Pilotage Informatique pour chaque organisme sous-tutelle chargé de l'opération de planification de la structure en question.

- la définition du contexte du schéma directeur en vue de préciser au préalable ses principales caractéristiques. Le contexte du schéma directeur décrit sommairement :

- * les caractéristiques de l'organisme,
- * le degré d'évolution de son système de gestion et d'organisation,
- * les caractéristiques de son système d'information et l'état de développement de son système informatique,
- * les composantes essentielles du système d'information et de l'informatique qui présentent des difficultés de fonctionnement ou présentent des perspectives d'évolution importantes.

Selon le contexte de l'organisme, on peut alors envisager de définir :

- le type de schéma directeur et ses caractéristiques.
- les objectifs du schéma directeur
- le champ de l'étude

Compte tenu de l'importance de ces facteurs dans la réussite de l'opération schéma directeur, il est indiqué de procéder à l'élaboration d'une étude d'opportunité préalable à l'opération schéma directeur. Celle-ci doit permettre de s'assurer que les conditions de réussite citées ci-dessus sont réunies et de mieux préciser ce qui est attendu de l'opération de planification considérée.

II. Mécanismes et procédures de réalisation des projets informatiques

II.1 Procédures d'élaboration des schémas directeurs

- Avant d'entamer l'opération schéma directeur, tout organisme concerné par la présente circulaire doit au préalable élaborer l'étude d'opportunité (voir en annexe le contenu de l'étude d'opportunité) et l'envoyer au Secrétariat d'Etat à l'Informatique pour validation par le Comité des Stratégies, des Programmes, des Projets et des Budgets d'Informatisation (CSPPBI) tel que spécifié par le décret N° 96-1453 du 26 août 1996 portant création dudit comité.

En cas d'avis favorable, l'organisme pourra alors entamer les procédures d'élaboration du cahier des charges et du choix du sous-traitant ou co-traitant pour l'élaboration du schéma directeur.

A deux années de l'échéance de la période couverte par le schéma directeur en cours, l'organisme est appelé à établir l'étude d'opportunité pour la programmation de l'élaboration du nouveau schéma directeur durant l'année qui suit :

- Le document schéma directeur est soumis à l'examen du :

- a- Comité de Pilotage Informatique (CPI) de l'organisme. Le CPI a un rôle d'orientation et de prise de décision tout au long du processus de planification.

Cette structure est présidée par le premier responsable de l'organisme et composée du responsable informatique et des principaux décideurs de l'organisme. Un représentant du Secrétariat d'Etat à l'Informatique et le responsable informatique de la tutelle participent aux travaux du CPI.

- b- Comité Départemental de l'Informatisation (C.D.I) qui examine le schéma directeur en veillant à la coordination des actions relatives aux différentes entités du Département et le respect de ses options et orientations stratégiques.

Cette structure est présidée par le Ministre et composée du responsable informatique du département et des principaux décideurs du département. Un représentant du Secrétariat d'Etat à l'Informatique participe aux travaux du C.D.I.

- c- Le schéma directeur est soumis au CSPPBI pour approbation conformément au décret N° 96-1453 du 26 août 1996 portant création dudit comité. Les documents du schéma directeur doivent être adressés en 12 exemplaires au Secrétariat d'Etat à l'Informatique qui assure la présidence du CSPPBI.

II.2 Procédures de réalisation des projets informatiques

Il y a lieu de signaler que la réalisation des projets informatiques implique la prise en compte d'un ensemble de règles et principes dictés par l'état de l'art en la matière et destinés à garantir la bonne fin de l'exécution.

Il est recommandé de confier l'élaboration des schémas directeurs à un bureau d'étude et d'ingénierie informatique en sous-traitance ou en co-traitance.

Toutes les opérations de budgétisation et de dépenses informatiques reposent sur le contenu du schéma directeur opérationnel en cours s'il existe et sur l'étude d'opportunité. Les modalités d'inscription de budgets informatiques et de leurs dépenses sont fixées par la circulaire du Premier Ministre N° 28 du 3 Juillet 1997.

II.3 Procédures de suivi de la réalisation des projets informatiques

Les organismes concernés par cette circulaire sont tenus d'assurer le suivi de la réalisation de leurs schémas directeurs.

Le CPI se réunit au moins deux fois par an et autant de fois qu'il est nécessaire pour actualiser les plans d'actions du schéma directeur.

Un rapport de suivi de la réalisation du schéma directeur retraçant l'état d'avancement de sa mise en œuvre est à adresser à la fin de chaque année au Secrétariat d'Etat à l'Informatique en vue de lui permettre de :

- suivre l'évolution de l'informatique dans les différentes entités;
- mesurer le degré de pénétration de l'informatique dans les différentes activités des organisations;
- préparer les travaux du CSPPBI se rapportant notamment à l'étude des incidences financières des schémas directeurs.

Les dispositions de la présente circulaire annulent et remplacent celles de la note antérieure N° 65/5 du 16 Août 1988.

Messieurs les Ministres et Secrétaires d'Etat sont invités à veiller à la bonne application des dispositions de la présente circulaire.

Le Premier Ministre
Signé Hamed Karoui

ANNEXE 1

Etude d'opportunité pour l'élaboration d'un schéma directeur

L'informatique est de plus en plus perçue comme un investissement qu'il convient de maîtriser d'autant plus que certains choix y afférents engagent à long terme les organismes sur des solutions et des méthodes de travail dont dépende leur fonctionnement.

Le schéma directeur apparaît comme l'outil premier permettant, non seulement d'organiser les projets et les choix matériels, mais aussi et surtout de réfléchir à l'adéquation de l'informatique aux missions de l'organisme.

L'étude d'opportunité préalable à l'opération schéma directeur a pour but de préparer les conditions de réussite et de définir les objectifs attendus d'une telle opération. Son élaboration avant d'entamer l'opération schéma directeur a de multiples objectifs. Elle doit permettre :

- de motiver les décideurs et les impliquer dès le départ dans l'opération de planification en les incitant à vérifier par eux-mêmes l'opportunité de cette opération.
- identifier le type de schéma directeur à élaborer et ses principales caractéristiques.
- d'avoir une vue d'ensemble des préoccupations des principaux responsables en vue de dégager et de préciser certaines options et orientations clés à prendre en compte dans l'opération schéma directeur.
- de préparer un certain nombre d'éléments nécessaires à l'élaboration du cahier des charges de l'opération schéma directeur permettant ainsi de mieux préciser la nature de la prestation attendue du sous-traitant ou du co-traitant.

En conséquence les éléments à inclure dans l'étude d'opportunité sont :

- l'organisme : missions, organigramme, implantation géographique, principaux indicateurs d'activité (effectif du personnel, budget global, budget global de l'année précédente consacré à l'informatique, source de financement prévue pour le développement de l'informatique)
- les principales caractéristiques de la politique de développement de l'organisme: citer en référence les études élaborées dans ce cadre (plan de développement économique et social, plan antérieur de développement de l'organisme, études stratégiques, etc. . .).
- l'état actuel de la planification en matière de développement du système d'information (schémas directeurs anciens, degré d'application).
- les caractéristiques principales du système informatique : citer la nature des difficultés rencontrées dans le fonctionnement de l'informatique. S'agit-il par exemple de difficultés liées à l'évolution naturelle de l'activité informatique ou plutôt à des difficultés critiques pouvant mettre en cause les fondements du système; apprécier globalement le degré d'évolution en rapport notamment avec les options en vigueur en matière de logiciels, d'architecture informatique, des modes de traitements et d'organisation des services informatiques.
- les principales composantes du système d'information qui posent des problèmes de fonctionnement (liés au traitement de l'information) ou qui présentent des perspectives d'évolution importantes : apprécier globalement le degré d'automatisation, les urgences, la qualité du système de gestion et d'organisation.
- les objectifs attendus du schéma directeur en les rapportant à son contexte, aux caractéristiques de son système d'information et de son informatique.
- les attentes et les caractéristiques du schéma directeur. A titre d'exemple :

- * la prise en compte de la politique de l'organisme et le développement en conséquence du système d'information,
- * le choix de matériels et de systèmes,
- * la révision qui pourrait être profonde de la politique informatique,
- la composition du comité de pilotage informatique ou du comité départemental d'informatisation,
- la présentation du champ de l'étude,
- une argumentation de la décision finale de report ou de poursuite de l'opération schéma directeur. En cas de poursuite, il y a lieu de préciser les modalités de son élaboration: horizon, date de démarrage, délai d'élaboration.

ANNEXE 2

Le schéma directeur stratégique

Le schéma directeur stratégique est recommandé dans le contexte suivant :

- grandes organisations : département ministériel, ou grand organisme.
- nécessité de créer un consensus autour du développement du système d'information.
- nécessité d'optimiser et d'homogénéiser l'utilisation des moyens informatiques (matériel, logiciel, humains, méthodes, réseau, etc. . .).

Les principaux éléments d'un tel schéma directeur sont :

-1- la présentation de l'organisme (ou du secteur d'activité) et de sa politique de développement :

- les missions, les structures dépendantes, les principaux indicateurs d'activité, . . .
- les orientations stratégiques pour le développement de l'organisme ou du secteur

Dans ce volet, il y a lieu de présenter à titre indicatif :

- * les principaux choix économiques,
- * l'évolution prévisible des activités (nature, volumes globaux),
- * les choix de fonctionnement : centralisation/décentralisation, rôles respectifs des structures centrales, régionales, locales, répartition du pouvoir de décision,...
- la définition des orientations générales pour le développement du système d'information et de l'informatique :
- * l'impact des orientations stratégiques de l'organisme sur le développement du système d'information
- * les objectifs du schéma directeur (la référence à l'étude d'opportunité doit être faite).

-2- le système d'information actuel et les orientations (d'ordre stratégique) pour son développement :

Le schéma directeur stratégique décrit le ou les systèmes d'informations objets du champ de l'étude ainsi que les flux d'information les plus importants tant avec l'intérieur qu'avec l'extérieur de l'organisme.

Le champ de l'étude doit être d'un niveau de détail assez global : la description et l'analyse doivent être en rapport avec les objectifs de ce schéma directeur.

L'analyse du ou des systèmes d'informations concernés doit dégager des domaines d'information horizontaux (communs) ainsi que les domaines spécifiques à chaque structure faisant partie du champ de l'étude.

-2-1 l'architecture des systèmes d'informations actuels :

- * les composantes
- * la description globale de chaque composante : objectifs, organisation, fonctionnalités, moyens utilisés, liaisons,

* l'évaluation qualitative et quantitative de chaque composante

-2-2 l'architecture globale des systèmes informatiques actuels :

Il y a lieu ici de centrer plus la description et l'analyse sur :

* les architectures matérielles : nature du parc, répartition, évolution,

* les grandes applications : logiciels de développements, architecture, services rendus, évolution, . . .

* l'organisation de l'informatique : les services informatiques, les moyens humains, la politique de développement des logiciels, . . .

* l'infrastructure et l'environnement de l'informatique.

Il est important d'apprécier quantitativement et qualitativement les moyens mis en jeu, les conditions générales de développement, les méthodes et les normes en vigueur, les services rendus, le niveau d'atteinte des objectifs et la qualité des services rendus.

-2-3 la description et l'évaluation d'autres aspects liés au développement des systèmes informatiques et traitant d'aspects et thèmes tels que : les nouvelles technologies de traitement et de communication de l'information, la bureautique, l'organisation générale, l'élaboration des nomenclatures,

-2-4 la définition des besoins et des orientations de développement qui traduisent les besoins exprimés concernant notamment :

* l'amélioration du fonctionnement de chaque domaine : prise en compte de la stratégie et des objectifs liés au domaine, échange d'informations et communication, évolution de l'organisation, . . .

* la constitution des bases des données communes,

* l'introduction des nouvelles technologies,

* la communication à l'intérieur et à l'extérieur (accès aux banques de données, accès aux systèmes nationaux d'information, échanges d'informations avec les organismes sous-tutelles),

* l'évolution du fonctionnement du système informatique.

-3- La définition de solutions d'ordre stratégiques pour un développement coordonné et cohérent du ou des systèmes d'informations

Il y a lieu de veiller à :

-3-1 la définition des caractéristiques des systèmes d'information projetés.

Il s'agit de proposer une ébauche d'architecture permettant de définir notamment:

* la répartition macroscopique des données et des traitements entre les différentes structures en tenant compte des critères de répartition : niveau de répartition central, régional, local, commun à plusieurs structures ou spécifique, . . .

* les niveaux d'agrégation des données et la localisation des bases des données communes,

* les types d'infrastructures et d'architectures matérielles possibles,

* les interfaces permettant aux différentes composantes de communiquer.

-3-2 La définition des solutions envisagées

Il s'agit de prévoir des solutions réalistes qui tiennent compte du degré de développement actuel des systèmes informatiques, de la capacité de l'organisme (moyens disponibles, son expérience dans la planification de ses activités, etc. . .), des urgences et des objectifs du schéma directeur. Ces solutions sont traduites sous forme de projets et d'actions d'ordre stratégiques qui sont élaborés autour des thèmes suivants :

* l'organisation de l'automatisation de certains domaines : élaborations de schémas directeurs opérationnels, études de faisabilité, études d'organisation, etc.

* la communication : à l'intérieur, à l'extérieur et l'accès aux banques des données ,

* le développement de projets et d'actions prioritaires à l'intention des utilisateurs (décideurs et usagers),

* la préparation de l'environnement: la formation des personnes, création ou réorganisation des structures, ...

* la répartition des tâches entre les centres d'études et les centres de traitements : structures d'études (centralisées ou non), structures de traitement (central, régional, local),

* l'organisation de la sous-traitance,

* l'organisation de la maintenance,

* les choix importants de politiques matérielles, logicielles, méthodes de travail, autres,

-4- La mise en œuvre et le suivi du schéma directeur

Il s'agit ici de planifier la mise en œuvre des projets définis précédemment à travers : l'élaboration d'un plan de développement, un plan des moyens et un plan de financement.

Pour la mise en œuvre de ces plans, des procédures de lancement et de suivi doivent être élaborées. Les responsabilités en la matière doivent aussi être définies. Le schéma directeur doit faire l'objet d'actualisations périodiques pour tenir compte de l'évolution de la technologie et des besoins.

ANNEXE 3

Le schéma directeur opérationnel

Le schéma directeur opérationnel permet de définir et de préciser les contours du système d'information et de planifier le développement de celui-ci à court et moyen terme.

Compte tenu des spécificités de chaque schéma directeur, une démarche d'élaboration figée ne peut être préconisée. Une adaptation de la démarche au contexte du schéma directeur est à chaque fois nécessaire. Cette adaptation doit permettre de définir la maille de l'étude et de cibler les thèmes et les composantes du système d'information et de l'informatique à approfondir plus que d'autres.

En conséquence les principaux éléments du contenu d'un schéma directeur opérationnel pourraient être comme suit :

-1- La définition du contexte et des objectifs attendus du schéma directeur.

Il s'agit de préciser le contexte de déroulement de l'opération de planification et de prendre en compte la politique de développement de l'organisme et sa stratégie informatique et ce en effectuant :

- un rappel des missions de l'organisme et de sa politique de développement,

- une présentation des orientations générales pour le développement du système d'information et de l'informatique,

- une présentation des objectifs attendus du schéma directeur.

-2- Le bilan du système d'information et de l'informatique

Il s'agit d'apprécier les forces et les faiblesses du système actuel par l'analyse du fonctionnement de ses principales composantes. Cette analyse doit rester néanmoins à un niveau de détail assez global.

Les éléments essentiels du bilan sont :

-2-1 l'analyse du fonctionnement des composantes du système d'information :

* Découpage du système d'information en composantes (sous-systèmes, domaines, .),

* Analyse du fonctionnement de chaque composante : cette analyse doit être focalisée plus sur les insuffisances et les besoins exprimés par les utilisateurs que sur la partie descriptive,

En conséquence il est conseillé de :

- faire une description succincte de chaque composante sous forme textuelle : (les schémas éventuels de modèles de représentation, sauf les plus pertinents, ne seront pas présentés dans le document principal.

- examiner les composantes fonctionnelles et organisationnelles du système en s'intéressant : aux procédures, aux méthodes et aux règles de gestion les plus représentatives du domaine.

- éviter les détails superflus : seuls les types d'évènements les plus importants et qui suscitent l'activité de l'organisme seront étudiés.

- faire l'étude des liaisons inter-composantes et avec l'extérieur.

-2-2 l'appréciation de l'existant informatique (applications, moyens matériels, organisation des services informatique) :

Cette partie peut être plus ou moins développée selon, le niveau de développement du système informatique et la nature des difficultés qui y sont rencontrées. Dans un contexte caractérisé par des difficultés de maîtrise de l'informatique et de ses coûts, les parties du schéma directeur ayant trait à cet aspect doivent être approfondies.

-2-3 l'appréciation d'autres thèmes liés à l'introduction et à l'utilisation de nouvelles technologies de l'information (bureautique, accès aux banques des données, Internet, Intranet, .)

-3- Scénario de développement du futur système d'information

Il s'agit de décrire le scénario de développement choisi par la présentation de la solution cible et la trajectoire permettant à partir de la situation actuelle d'aboutir à cette cible.

-3-1. Les caractéristiques du scénario :

Il y a lieu de décrire les principaux choix organisationnels et techniques, ainsi que le degré d'automatisation et d'innovation envisagé. Les raisons du choix du scénario sont aussi évoquées en comparaison avec d'autres choix qui n'ont pas été retenus.

-3-2. La définition de la solution cible :

Cette description doit permettre de :

- définir l'architecture fonctionnelle du système d'information futur en insistant plus sur les apports attendus, les améliorations souhaitées, les nouvelles méthodes et règles de gestion à prévoir,

- définir l'architecture organisationnelle (informatique) envisagée :

- * les principaux choix de répartition des données et des traitements : définir le niveau d'agrégation des données, les regroupements logiques des données et des traitements, les modes de traitements, etc.

- * les échanges de données entre sites et avec l'extérieur.

- décrire l'architecture matérielle cible :

- * les choix technologiques,

- * les moyens et l'infrastructure : les ordinateurs, les logiciels de base nécessaires, les réseaux locaux et distants, autres moyens, etc. . .

Pour la description et la définition de la solution cible, il y a lieu d'envisager de simplifier et d'alléger le contenu correspondant en tenant compte des considérations suivantes :

- la définition des architectures fonctionnelles, organisationnelles qui doit viser :

- * l'élaboration d'une ébauche de conception (et non la conception) du futur système d'information

- * la recherche d'un consensus autour du système d'information futur,

- * la prise en compte des objectifs.

- l'évitement de la redondance lors de la description de chaque niveau fonctionnel, organisationnel et technique. Une description unique des niveaux fonctionnel et organisationnel dans certaines situations n'est pas à exclure.

- l'intérêt de la technique des scénarios est secondaire dans le contexte d'un organisme de petite ou moyenne taille ayant un système d'information peu complexe et dont l'architecture est construite autour d'un seul site. Le choix de solutions dans ce cas peut être focalisé par exemple sur les variantes envisageables au niveau de la trajectoire.

- certains choix liés à l'évolution rapide de la technologie pourraient ne pas être figés. Dans ce cas le schéma directeur pourra présenter les variantes possibles.

-3-3 Définition de la trajectoire :

Celle-ci est décrite en termes de priorités des projets de développement, d'actions d'organisation ou d'acquisition des moyens.

Pour chaque projet, il est recommandé de présenter : une description, les objectifs du projet, la rentabilité prévisionnelle, les dates clés, les moyens nécessaires à sa mise en œuvre.

Il serait opportun aussi dans ce cadre de présenter les choix ayant guidé la définition de la trajectoire et de rappeler ou de préciser la politique de l'organisme en matière d'organisation des services informatiques, de politique de développement, de sous-traitance, et de formation.

-3- 4 L'évaluation du scénario :

Cette évaluation doit comporter :

- une évaluation globale des moyens matériels et d'environnement,

- une évaluation globale des moyens humains,

- les budgets globaux : d'investissement, de fonctionnement pendant les 3 premières années, et le schéma de financement.

-4- La mise en œuvre et le suivi du schéma directeur.

Dans cette partie, il y a lieu d'établir les plans d'actions suivants :

- le plan de développement.

- le plan des moyens.

- le plan de financement.

Pour la mise en œuvre de ces plans, des procédures de lancement et de suivi doivent être élaborées. Les responsabilités en la matière doivent aussi être définies. Le schéma directeur doit faire l'objet d'actualisations périodiques pour tenir compte de la politique et des besoins nouvellement apparus. Sans cette actualisation le schéma directeur ne serait qu'un exercice de style rigide n'ayant aucune prise sur le réel.

Le Premier Ministre

A

Messieurs Les Ministres et Les Secrétaires d'Etat

Objet : les modifications apportées au Statut Général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

La loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 a procédé à une profonde modification du Statut Général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ; ces modifications ont porté sur :

- le classement des fonctionnaires
- le recrutement des fonctionnaires
- la promotion des fonctionnaires
- la gratification exceptionnelle
- le congé de repos annuel
- le congé de maladie ordinaire
- le repos d'allaitement
- la discipline
- la disponibilité
- l'honorariat.

La présente circulaire vise à présenter ces modifications, en comparaison avec les dispositions antérieures et à indiquer leurs modalités d'application.

I - LE CLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES

1) Les dispositions antérieures : en vertu des articles 18 et 19 de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 chaque corps de fonctionnaires doit comprendre quatre catégories (A,B,C et D) et il n'était permis d'y déroger que par la loi.

2) Les dispositions actuelles : suite à la modification de l'article 18 et à l'abrogation de l'article 19 par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, il est désormais permis aux différents corps de se limiter aux catégories qui leur sont nécessaires, en fonction de leurs spécificités; ces catégories sont fixées par le statut particulier à chaque corps.

II- LE RECRUTEMENT ET LA PROMOTION DES FONCTIONNAIRES

1) Les dispositions antérieures : en application de l'article 18 de la loi n° 83-112, le recrutement était lié à la promotion ; en outre, les emplois à pourvoir étaient répartis par moitié entre les candidats externes et les candidats internes.

Par ailleurs, les concours externes et internes devaient se dérouler en même temps et conformément à une seule technique de sélection : les épreuves.

Enfin, l'augmentation de salaire obtenue par le fonctionnaire ou l'ouvrier suite à la promotion, était souvent inférieure à l'avantage qu'il aurait obtenu suite à un avancement dans son ancienne situation.

2) Les dispositions actuelles : suite à la modification de l'article 18, il n'existe plus de liaison légalement obligatoire entre le recrutement et la promotion (à l'exception de la promotion au choix dans la limite de 10 % des emplois à pourvoir). La répartition des emplois à pourvoir entre les candidats externes et les candidats internes peut désormais être fixée par les statuts particuliers, en fonction des spécificités de chaque corps.

Il sera même possible, après modification des statuts particuliers, de répartir les emplois entre le recrutement externe et la promotion, au niveau de l'arrêté fixant le nombre et la nature des emplois à pourvoir dans l'administration concernée, et ce

compte tenu des autorisations prévues par la loi de finances de l'année considérée.

Dans tous les cas, il y a lieu de soumettre cet arrêté au visa du Premier ministre au cours du mois de janvier de chaque année.

Par ailleurs, il est à relever qu'en application des nouvelles dispositions, il n'est plus nécessaire d'organiser en même temps les concours de recrutement et les concours de promotion.

Quant aux techniques de sélection et sauf dispositions contraires prévues par les statuts particuliers, les nouvelles dispositions admettent le déroulement des concours:

- soit sur épreuves
- soit sur titres
- soit sur dossiers.

Il y a lieu toutefois de continuer à appliquer les dispositions des statuts particuliers actuellement en vigueur, en attendant leur modification conformément aux nouvelles dispositions légales.

S'agissant de l'augmentation de salaire obtenue suite à la promotion, les nouvelles dispositions stipulent qu'elle ne peut être inférieure à l'avantage découlant d'un avancement dans l'ancienne situation.

A ce titre, et au cas où il s'est avéré que l'augmentation consécutive à la promotion est inférieure à l'avantage que l'agent aurait obtenu suite à un avancement dans son ancien grade, le reclassement est effectué au niveau de la rémunération supérieure.

Exemple- un adjoint technique classé au 10^{ème} échelon de son grade, est promu au grade d'ingénieur adjoint ;

- il percevait avant sa promotion un salaire de base fixé au niveau 8 de la catégorie B de la grille des salaires (en tenant compte de l'indemnité compensatrice qui lui a été accordée suite à son reclassement dans la grille des salaires) : D. 168,962

- il est reclassé conformément au 1^{er} paragraphe de l'article 33 (nouveau) au salaire de base immédiatement supérieur à celui qu'il percevait dans son ancienne situation et qui correspond au niveau 4 de la sous catégorie A3 de la grille des salaires D. 170,750

- avantage obtenu suite à la promotion D. 1,788

- toutefois, l'avantage qu'il aurait perçu suite à un avancement dans le grade d'adjoint technique est égal à D. 4,500

- ce montant étant supérieur à l'avantage obtenu de la promotion, le reclassement est effectué au niveau suivant, c'est à dire au niveau cinq de la sous catégorie A.3..... D. 179,000

- l'avantage obtenu suite à la promotion est de .. D. 10,038

- cet agent est alors classé au 5^{ème} échelon, c'est à dire à l'échelon correspondant au niveau de rémunération dans la grille des salaires ; (à défaut d'un échelon correspondant à un niveau de rémunération dans la grille des salaires, l'agent est classé au plus haut échelon de son nouveau grade).

III - LA GRATIFICATION EXCEPTIONNELLE

1) Les dispositions antérieures : la gratification exceptionnelle telle qu'elle a été instituée par l'article 52 de la loi n° 89-115, n'a pu être mise en application pour des raisons de forme et de procédure ; en outre elle était limitée à un avancement ou à une promotion.

2) Les dispositions actuelles : la loi n° 97-83 a ajouté un titre complémentaire au Statut Général, comportant les dispositions suivantes relatives à la gratification exceptionnelle :

A- Le bénéficiaire de la gratification : la gratification exceptionnelle peut être accordée à tout agent soumis au Statut Général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, quelle que soit sa position administrative.

B- Cas d'octroi de la gratification : la gratification exceptionnelle peut être accordée dans les cas suivants :

- * lors de la réalisation d'une méthode de travail ou de l'invention d'un outil ou d'une technique ayant engendré un accroissement dans la production ou une économie dans les coûts ou une amélioration dans la qualité des services administratifs ;

- * lors de l'accomplissement, dans une situation d'exception ou d'urgence, d'un acte qui a évité à l'administration des dégâts graves.

- * lors de la distinction de l'agent par un haut degré de perfection dans l'exercice de ses fonctions ; il est alors fait recours, pour les besoins de l'évaluation, aux rapports des corps de contrôle généraux ou spécialisés, ou aux rapports de l'équipe du citoyen superviseur, ou aux rapports des chefs hiérarchiques en ce qui concerne les agents qui se sont distingués, durant une longue période, par leur dévouement dans le travail et leur conduite irréprochable, sans avoir bénéficié d'une promotion au choix.

C- Forme de la gratification : la gratification peut être accordée :

- * soit sous forme de promotion à un grade (ou à une catégorie) immédiatement supérieur ; dans ce cas, l'agent doit remplir les conditions d'aptitude pour l'exercice de ses nouvelles fonctions, et être titulaire des diplômes nécessaires ;

- * soit sous forme d'un avancement d'un ou de plusieurs échelons ;

- * soit sous forme d'une prime globale, fixée selon le cas.

D- Mode d'octroi de la gratification : la gratification exceptionnelle est octroyée

- * soit directement, par le Président de la République,

- * soit sur proposition du ministre de tutelle, dans ce cas, il est joint au projet de décret en question un rapport circonstancié et l'avis de la commission administrative paritaire concernée.

IV- LE CONGE DE REPOS ANNUEL

1) Les dispositions antérieures : en application des articles 37, 38, et 96 de la loi n° 83-112, le congé de repos annuel pouvait être accordé dès le 1er janvier de chaque année et il était permis au fonctionnaire ou à l'ouvrier de reporter son congé annuel pour les deux années suivant celle ouvrant droit au congé.

2) Les dispositions actuelles : suite à la modification des articles 37 et 38 par la loi n° 97-83, le congé de repos annuel n'est accordé qu'après service fait pendant une année entière du 1er janvier au 31 décembre. En cas d'exercice pendant une période inférieure, il n'est accordé au fonctionnaire ou à l'ouvrier que 2 jours et demi de congé de repos pour chaque mois de service effectif ; pour les périodes de service inférieures à un mois, il est accordé à l'agent une demi journée de congé de repos pour chaque six jours de service.

Par ailleurs, et en application de l'article 38 (nouveau), il n'est plus permis à l'agent de demander le report de son congé de repos annuel.

L'Administration, elle même ne peut décider le report qu'à titre exceptionnel et pour une seule année suivant immédiatement celle au titre de laquelle le congé est dû, elle ne doit procéder à ce report que pour des raisons inhérentes à la bonne marche du service.

Ainsi, et en application de ces dispositions, les agents ayant exercé au cours d'une année déterminée doivent demander leurs congés de repos annuels avant l'expiration de l'année suivante ; pour les cas de report décidés par l'Administration, ils font l'objet d'arrêtés, conformément au modèle joint en annexe n° 1 de la présente circulaire.

3) dispositions transitoires : les dispositions suivantes sont appliquées à titre transitoire :

- En ce qui concerne le congé de repos annuel au titre de 1995 et des années antérieures : il ne peut être accordé de congé de repos annuel au titre de ces années.

- En ce qui concerne le congé de repos annuel au titre de 1996 : l'Administration doit accorder aux agents concernés l'intégralité de ce congé au cours de 1998 ; ces congés ne peuvent pas être reportés.

- En ce qui concerne le congé de repos annuel au titre de 1997 : l'Administration doit accorder ce congé au cours de 1998, sauf les cas de report qui sont décidés par des arrêtés conformes au modèle joint en annexe n° 1.

- En ce qui concerne le congé de repos annuel au titre de 1998 : en principe, ce congé ne peut être accordé qu'à compter du mois de janvier 1999. Toutefois, et à titre exceptionnel, quelques agents peuvent être autorisés à bénéficier d'une partie de ce congé au cours de 1998, et ce à raison de 2 jours et demi pour chaque mois de service effectif et une demi journée pour chaque 6 jours de service.

V - LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE

1) Les dispositions antérieures : en application de l'ancien article 42 de loi n° 83-112, le congé de maladie ordinaire était accordé au fonctionnaire ou à l'ouvrier dans la limite de six mois, dont deux mois à plein traitement et quatre mois à demi-traitement, pour chaque période de service de 365 jours.

A l'expiration des six mois et au cas où le fonctionnaire ou l'ouvrier n'était pas en mesure de reprendre ses fonctions, il était mis en disponibilité d'office, pour une période maximum de trois ans, suspensive du salaire et de la couverture sociale.

Quant aux agents temporaires, ils bénéficiaient d'un congé de maladie ordinaire dans la limite de deux mois à plein traitement et deux mois à demi traitement par année de service effectif.

Les agents contractuels bénéficiaient d'un congé de maladie ordinaire dans la limite d'un mois par année de service effectif.

2) Les dispositions actuelles : la loi n° 97-83 a énoncé en matière de congé de maladie ordinaire, des dispositions spécifiques aux fonctionnaires, aux ouvriers, aux agents temporaires et aux agents contractuels, comme suit :

A- le fonctionnaire ou l'ouvrier qui a exercé durant une période égale ou supérieure à 365 jours :

Le fonctionnaire ou l'ouvrier qui a exercé d'une manière effective pendant une période égale ou supérieure à 365 jours, a désormais droit à un congé de maladie ordinaire d'une durée maximum de 12 mois, dont 2 mois à plein traitement et 10 mois à demi traitement.

A l'expiration de cette période, et en cas de non reprise des fonctions pour raison de maladie, le fonctionnaire ou l'ouvrier a le droit de bénéficier de la position de disponibilité d'office pour une période maximum de 3 ans, sans traitement, mais en continuant à bénéficier de la couverture sociale ; les contributions (mises à la charge de l'employeur et de l'agent) aux régimes de retraite, de prévoyance sociale, et du capital décès au titre des périodes de disponibilité d'office, sont intégralement mises à la charge de l'Etat ou de la collectivité locale ou de l'établissement public concernés.

Il est à signaler que les agents bénéficiaires d'un congé de maladie ordinaire, à plein traitement ou à demi traitement, ainsi que les agents mis en disponibilité d'office, continuent à bénéficier de tous leurs droits aux régimes de retraite, de la prévoyance sociale et du capital décès ; de ce fait, les contributions légales dues au titre de ces périodes sont versées dans leur intégralité à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale.

Le calcul des périodes de congé de maladie ordinaire pour chaque fonctionnaire ou ouvrier, s'effectue selon la procédure suivante :

* il est ouvert pour chaque fonctionnaire ou ouvrier ayant exercé pendant une période égale ou supérieure à 365 jours " un premier capital de congés de maladie ordinaire" , ainsi constitué :

. un congé de maladie à plein traitement , d'une durée maximum de 2 mois ;

. un congé de maladie à demi traitement, d'une durée de 10 mois ;

. une disponibilité d'office d'une durée maximum de 3 ans, sans traitement, mais avec maintien du droit à la couverture sociale.

* il est déduit de ce premier capital tous les congés de maladie ordinaire dont il bénéficiera d'une manière continue ou discontinue.

* Lorsque le fonctionnaire ou l'ouvrier reprend son service après chaque congé de maladie ordinaire , les périodes de travail, continues ou discontinues, sont totalisées dans un "compte personnel des périodes de service" ; le calcul de ces périodes commence à partir du jour de reprise de ses fonctions, après achèvement du premier congé de maladie ordinaire.

* Lorsque le "compte personnel" des périodes de service effectuées après le premier congé de maladie ordinaire totalise 365 jours les reliquats du premier capital de congé de maladie (au titre de la précédente période de service 365 jours) sont annulés et l'agent concerné acquiert un deuxième capital ; il a ainsi le droit à nouveau, à une période globale de congés de maladie ordinaire équivalent à 12 mois (2 mois à plein traitement et 10 mois à demi traitement) et 3 ans de disponibilité d'office.

Il est à signaler que sont considérées comme service effectif pris en compte dans la période de 365 jours nécessaires à la constitution d'un capital de congés de maladie ordinaire , les périodes d'exercice effectif, les congés de repos, les jours fériés, les congés de formation continue, les congés de maternité et les congés exceptionnels.

Par ailleurs, il n'est pas nécessaire, pour le calcul de cette période qu'elle soit continue, elle peut en effet être étalée sur plusieurs années (C F annexe n° 2).

B- Le fonctionnaire ou l'ouvrier qui a exercé durant une période inférieure à 365 jours :

Les fonctionnaires ou les ouvriers nouvellement recrutés et qui ont exercé durant une période inférieure à 365 jours bénéficient d'un congé de maladie ordinaire à plein traitement à raison de 5 jours pour chaque mois de service effectif. La période de cessation de fonctions qui dépasse le congé de maladie ordinaire à plein traitement est considérée comme une période de disponibilité d'office.

C- Les agents temporaires :

La modification apportée par la loi n° 97-83 a permis à l'agent temporaire de bénéficier d'un congé de maladie ordinaire dans la limite de deux mois à plein traitement et quatre mois à demi traitement, après avoir exercé pendant une période minimum égale à 365 jours.

Durant les premiers mois suivant le recrutement, et tant que l'agent temporaire n'a pas accompli une période minimum de service égale à 365 jours de service effectif, il a droit à 5 jours de congé de maladie ordinaire à plein traitement pour chaque mois de service effectif.

A l'expiration des périodes de congé de maladie ordinaire auxquelles il a droit et en cas de non reprise de service, le dossier de l'agent temporaire est transmis aux services de la Fonction Publique au Premier ministre, accompagné d'une proposition à son sujet.

Il est à noter que les nouvelles dispositions légales ont étendu aux agents temporaires, les mesures appliquées par l'Administration en matière de congé de maladie, et relatives :

- au contrôle administratif

- au contrôle médical

- à l'autorisation préalable pour le séjour hors du territoire de la République durant le congé de maladie.

D- Les agents contractuels :

La loi n° 97-83 a consacré le droit de l'agent contractuel au congé de maladie ordinaire dans la limite d'un mois à plein traitement, après avoir exercé pendant une période minimum égale à 365 jours de service effectif.

Pendant les premiers mois suivant le recrutement et tant que l'agent contractuel n'a pas accompli une période minimum égale à 365 jours de service effectif, il a droit à un congé de maladie ordinaire à plein traitement à raison de 2 jours et demi pour chaque mois de service effectif.

A l'expiration des périodes des congés de maladie ordinaire auxquelles il a droit et en cas de non reprise de service , le dossier de l'agent contractuel est soumis aux services de la Fonction Publique au Premier ministre, accompagné d'une proposition à son sujet .

Il est à noter que les nouvelles dispositions légales ont étendu aux agents contractuels les mesures appliquées par l'Administration en matière de congés de maladie et relatives :

- au contrôle administratif

- au contrôle médical

- à l'autorisation préalable pour le séjour hors du territoire de la République durant le congé de maladie.

3) Dispositions transitoires :

A- Les fonctionnaires et les ouvriers recrutés avant le 1er janvier 1997 et qui n'ont bénéficié d'aucun congé de maladie ordinaire au cours de 1997 :

sont appliquées à leur égard les dispositions indiquées au V.2.a (voir à cet effet l'hypothèse exposée en annexe n° 2 de la présente circulaire).

B- Les fonctionnaires et les ouvriers recrutés avant le 1er janvier 1997 et qui ont bénéficié d'un ou de plusieurs congés de maladie ordinaire à plein ou à demi traitement au cours de 1997 :

il convient d'appliquer à leur égard la procédure suivante :

* A la date d'entrée en vigueur de la loi n° 97-83, c'est à dire le 4 janvier 1998, ces agents disposent d'un "premier capital de congés de maladie ordinaire" constitué par 2 mois à plein traitement, 10 mois à demi-traitement et 3 ans de disponibilité d'office, déduction faite des congés de maladie ordinaire obtenus au cours de 1997.

* La nouvelle période de service effectif nécessaire pour la constitution d'un deuxième capital de congé de maladie ordinaire commence à courir, pour ces agents, à compter de la reprise de service, à l'issue du premier congé de maladie ordinaire au cours de 1997 ; (voir à cet effet l'hypothèse exposée en annexe n° 3 de la présente circulaire).

C- Les fonctionnaires et les ouvriers recrutés avant le 1er janvier 1997 et qui ont bénéficié d'une période de disponibilité d'office au cours de 1997 :

ces agents doivent accomplir une nouvelle période de service effectif égale à 365 jours après la reprise de service, afin de constituer un premier capital de congés de maladie ordinaire.

D- Les fonctionnaires et les ouvriers recrutés au cours de 1997 :

il est appliqué à l'égard de ces agents les dispositions indiquées au V 2-B de la présente circulaire.

E- Les agents temporaires :

* les agents temporaires recrutés avant le 1er janvier 1997 et qui n'ont bénéficié d'aucun congé de maladie ordinaire au cours de 1997 : il est appliqué à leur égard les dispositions visées au V 2-C de la présente circulaire.

* Les agents temporaires recrutés avant le 1er janvier 1997 et qui ont bénéficié d'un ou de plusieurs congés de maladie ordinaire, à plein traitement ou à demi traitement, au cours de 1997 : il convient d'appliquer à leur égard la procédure suivante :

* à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 97-83, c'est à dire le 4 janvier 1998, ces agents disposent d'un "premier capital de congés de maladie ordinaire" constitué par 2 mois à plein traitement et 4 mois à demi traitement, déduction faite des périodes de congé de maladie ordinaire, dont ils ont bénéficié au cours de 1997.

* La période de service effectif nécessaire pour la constitution d'un nouveau capital de congés de maladie ordinaire commence à courir pour ces agents à compter de la date de reprise de service à l'issue du premier congé de maladie ordinaire au cours de 1997.

* Les agents temporaires recrutés au cours de 1997 : il est appliqué à l'égard de ces agents les dispositions indiquées au V 2-C de la présente circulaire.

F- Les agents contractuels :

il est appliqué à l'égard de ces agents les dispositions indiquées au V 2-D de la présente circulaire.

VI - LE REPOS D'ALLAITEMENT

1) Les dispositions antérieures : conformément aux dispositions de la circulaire n° 45 du 11 septembre 1992, la mère exerçant dans le secteur public et qui allaite son enfant d'une manière naturelle, a droit à un repos d'une heure pour chaque séance de travail, soit au début soit à la fin de la séance, et ce pour une période de six mois à compter de la date d'expiration du congé de maternité.

La mère exerçant dans le secteur public bénéficie de ce repos quelle que soit sa situation administrative.

2) Les dispositions actuelles : les modifications apportées par la loi n° 97-83 ont consacré le droit de toutes les mères exerçant dans la Fonction Publique, (quelle que soit leur situation administrative : fonctionnaire, ouvrière, agent temporaire ou contractuelle) à un repos d'allaitement accordé soit au début soit à la fin de la séance de travail ; ce repos est d'une heure, accordée au début ou au terme de chaque séance lorsque le travail est aménagé en deux séances d'une durée de sept heures au moins par jour .

Ce repos est accordé durant six mois à compter de la fin du congé de maternité.

Au cas où la femme fonctionnaire bénéficie d'un congé post-natal, en totalité ou en partie, le repos d'allaitement est alors accordé pour la période restante des six mois suivant le congé de maternité.

Toutefois, pour la mère qui exerce sous le régime de la séance unique, le repos d'allaitement est fixé à une heure, au début ou à la fin de la séance, à condition que la durée minimum de travail ne soit pas inférieure à 4 heures.

La mère concernée bénéficie du repos d'allaitement après déclaration sur l'honneur qu'elle procède à l'allaitement naturel.

VII - LA DISCIPLINE

1) Les dispositions antérieures :

- exercice du pouvoir disciplinaire : en application des dispositions de la loi n° 83-112, le chef de l'administration exerçait le pouvoir disciplinaire personnellement, sans possibilité de délégation de pouvoir ; il devait par ailleurs signer tous les rapports de traduction des agents devant le conseil de discipline ainsi que les arrêtés portant sanctions disciplinaires, sans aucune possibilité de délégation de signature.

- Les sanctions disciplinaires : la sanction d'exclusion temporaire était fixée à 3 mois au maximum et constituait la plus

lourde sanction disciplinaire pouvant être infligée à l'encontre de l'agent, avant la révocation.

2) Les dispositions actuelles :

- exercice du pouvoir disciplinaire : le chef de l'administration peut désormais déléguer son pouvoir disciplinaire à certains cadres supérieurs de son administration, ayant au moins rang de directeur général d'administration centrale. La délégation du pouvoir disciplinaire s'effectue par arrêté publiable au Journal officiel de la République Tunisienne.

De même, le chef de l'administration peut déléguer sa signature aux cadres supérieurs précités en ce qui concerne les rapports de traduction devant le conseil de discipline et les arrêtés portant sanctions disciplinaires. La délégation de signature s'effectue conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975.

Toutefois, la révocation ne peut être prononcée que par le chef de l'administration, exclusivement.

- Les sanctions disciplinaires : la durée maximum de la sanction portant exclusion temporaire a été portée de 3 mois à 6 mois, et ce afin de limiter la révocation aux cas extrêmes.

VIII - LA MISE EN DISPONIBILITE

1) Les dispositions antérieures : les anciennes dispositions de la loi n° 83-112 permettaient aux agents de quitter l'Administration temporairement, pour convenances personnelles et notamment pour exercer dans le secteur privé, tout en conservant leur emploi dans l'Administration ; de même, ces dispositions n'ont pas prévu les différents droits et obligations des agents mis en disponibilité.

2) Les dispositions actuelles : en vertu de la loi n° 97-83, la mise en disponibilité pour convenances personnelles a été supprimée et remplacée par la mise en disponibilité pour des circonstances exceptionnelles. Il s'agit de circonstances qui empêchent temporairement l'agent d'assumer ses fonctions, par suite d'événements exceptionnels tels que le décès du conjoint, ou pour organiser des affaires de la famille et pour s'occuper d'enfants nécessitant une assistance particulière.

L'agent est tenu, dans cette situation, de préciser dans sa demande les circonstances qui l'obligent à quitter temporairement l'administration ; cette mise en disponibilité est accordée par décret et pour une période maximum de 5 ans.

Il est à noter que les dispositions de la loi n° 97-83 ont soumis tous les agents mis en disponibilité à l'obligation de discrétion professionnelle et à l'interdiction d'exercer une activité privée lucrative à titre professionnel.

Par ailleurs, le fonctionnaire mis en disponibilité à sa demande doit, deux mois au moins avant l'expiration de la période de mise en disponibilité, demander par lettre recommandée son intégration.

Il est à noter, par ailleurs, que les agents mis en disponibilité conservent le droit à la protection contre les atteintes dont ils pourraient être victime, en raison de l'activité professionnelle qu'ils ont assurée avant la mise en disponibilité.

Quant aux agents mis en disponibilité pour convenances personnelles avant la modification de la loi n° 83-112, ils demeurent dans cette position jusqu'à la fin de la période indiquée sur l'arrêté leur accordant cette mise en disponibilité.

A l'expiration de cette période, l'Administration pourra :

- soit les réintégrer dans leur situation antérieure ;
- soit proposer leur mise en disponibilité, pour des circonstances exceptionnelles.

IX - L'HONORARIAT

1) Les dispositions antérieures : les anciennes dispositions de la loi n° 83-112 prévoyaient la possibilité d'octroyer l'honorariat dans le grade seulement et exigeaient une ancienneté de 25 ans au moins de services civils effectifs.

2) Les dispositions actuelles : en vertu de la loi n° 97-83 la période minimum exigée pour l'octroi de l'honorariat a été ramenée de 25 ans à 20 ans ; en outre , les nouvelles dispositions permettent d'octroyer l'honorariat non seulement dans le grade mais aussi dans la fonction qu'occupait le fonctionnaire avant la cessation de ses fonctions ou dans la fonction immédiatement supérieure.

Il ressort de ce qui précède que les modifications apportées au Statut Général des agents de la Fonction Publique sont importantes et nécessitent des mesures adéquates d'application de la part des administrations concernées ; ces mesures doivent être en conformité avec les prescriptions de la présente circulaire.

En outre, il convient d'entamer dans les meilleurs délais la procédure de révision des statuts particuliers en vue de les harmoniser avec les nouvelles dispositions légales concernant notamment les catégories de chaque corps de fonctionnaires, le recrutement et la promotion.

Il n'est pas sans intérêt de préciser que tant que les statuts particuliers n'ont pas été révisés, leurs dispositions demeurent en vigueur.

Messieurs les Ministres et les Secrétaires d'Etat sont priés de prendre les mesures nécessaires en vue de transmettre au Premier ministre, avant le 31 mars de chaque année :

1- les projets de décret relatifs à l'octroi des gratifications exceptionnelles, appuyés des rapports circonstanciés et de l'avis des commissions administratives paritaires concernées.

2- les projets de décret relatifs à l'octroi de l'honorariat aux agents retraités au cours de l'année précédent l'année de proposition ;

A titre exceptionnel, il peut être proposé, pour 1998, l'octroi de l'honorariat aux agents retraités au cours des années précédentes.

Le Premier Ministre
Signé Hamed Karoui

Annexe n° 1 à la circulaire du premier ministre n° 3 du 23 Janvier 1998

Arrêté de report du bénéfice d'un congé annuel de repos

Arrêté du ministre de
portant report du bénéfice du congé annuel de repos auquel M. (Mme).....
a droit.

Le Ministre de

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, et notamment son article 38 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Le bénéfice du congé annuel de repos auquel M. (Mme)
a droit au titre de l'année est reporté à l'année

Signature du ministre concerné

Annexe n° 2 à la circulaire du premier ministre n° 3 du 23 Janvier 1998

Méthode de calcul des congés de maladie ordinaire et des périodes minima de service constituant le capital des congés

de maladie ordinaire, pour les fonctionnaires et les ouvriers qui n'ont pas bénéficié de congé de maladie ordinaire

au cours de 1997.

L'hypothèse suivante indique la méthode de calcul des congés de maladie ordinaires et des périodes minima de service constituant « le premier et le deuxième capital des congés de maladie ordinaire » :

* un agent a assuré ses fonctions d'une manière effective pendant toute l'année 1997, sans bénéficier d'aucun congé de maladie ordinaire, et dispose de ce fait d'un premier capital de congés de maladie ordinaire comprenant 2 mois à plein traitement, 10 mois à demi traitement et 3 ans de disponibilité d'office ;

* cet agent a eu des arrêts de travail à compter de janvier 1998, pour cause de maladie ordinaire, pendant les périodes suivantes :

du 16 janvier 1998 au 14 février 1998

du 1er avril 1998 au 30 juin 1998

du 16 août 1998 au 30 novembre 1998

du 16 avril 1999 au 15 novembre 1999

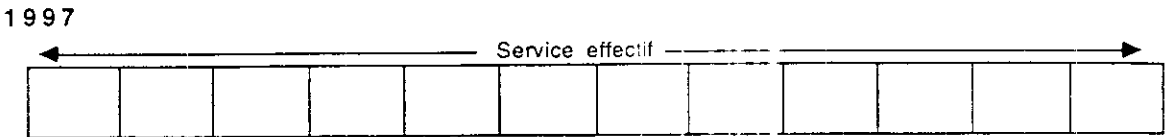
du 1er juin 2000 au 30 juin 2000.

En se basant sur ces périodes d'arrêt de travail, la situation de cet agent se présente comme suit :

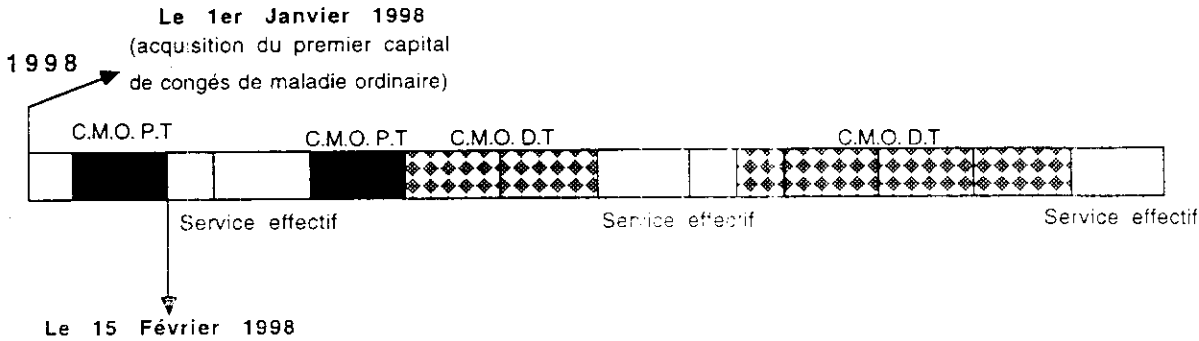
Année	Période	Nature du congé	Durée
1998	du 16 janvier au 14 février	congé de maladie à plein traitement	un mois
	du 1er avril au 30 avril	congé de maladie plein traitement	un mois
	du 1er mai au 30 juin	congé de maladie à demi traitement	deux mois
	du 16 août au 30 novembre	congé de maladie à demi traitement	3 mois et demi
1999	du 16 avril au 31 août	congé de maladie à demi traitement	4 mois et demi
	du 1er septembre au 15 novembre	disponibilité d'office	2 mois et demi
2000	du 1er juin au 30 juin	congé de maladie à plein traitement	un mois

La méthode de calcul des congés de maladie ordinaire et des périodes minima de service, constituant le premier et le deuxième capital des congés de maladie ordinaire, est schématisée comme suit :

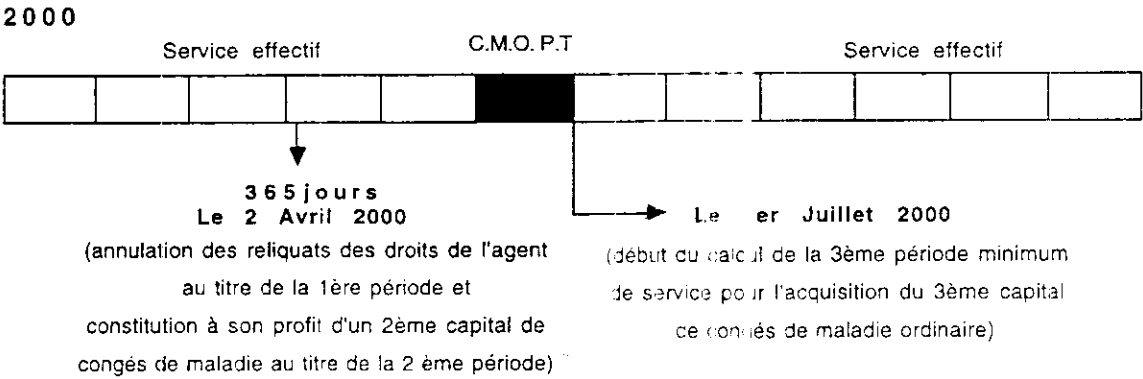
Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Octobre	Nov.	Déc.
---------	---------	------	-------	-----	------	---------	------	-------	---------	------	------



La première période minimum constituant le premier capital de congés de maladie ordinaire



(début du calcul de la deuxième période minimum de service pour l'acquisition d'un deuxième capital de congés de maladie ordinaire)



	Service effectif :	Service effectif au sens du 4ème paragraphe de l'article 42 (nouveau) du Statut Général des personnels de la Fonction Publique
	C.M.O. P.T. :	Congé de maladie ordinaire à plein traitement
	C.M.O. D.T. :	Congé de maladie ordinaire à demi traitement
	D.O. + C.Soc. :	Disponibilité d'office avec couverture sociale

Annexe n° 3 à la circulaire du premier ministre n° 3
du 23 Janvier 1998

Méthode de calcul des congés de maladie ordinaire
et des périodes minima de service, constituant le capital
des congés de maladie ordinaire pour les fonctionnaires
et les ouvriers qui ont bénéficié de congés de maladie
ordinaire au cours de 1997

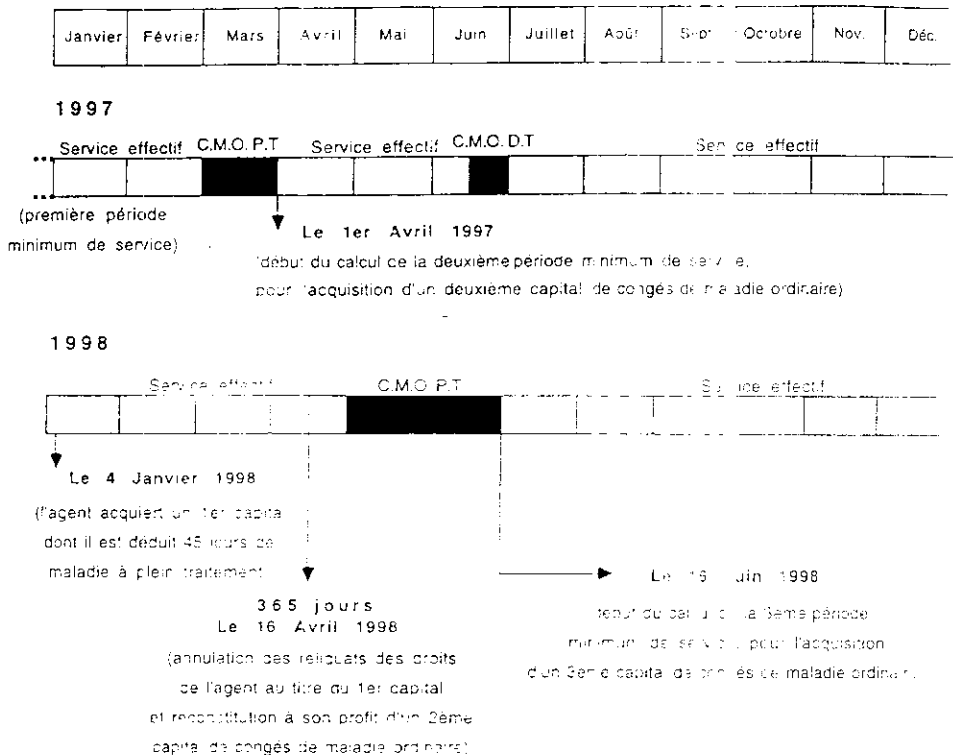
A l'entrée en vigueur de la loi n° 97-83 , c'est à dire le 4 janvier 1998, l'agent recruté avant le 1er janvier 1997 et qui a bénéficié de congés de maladie ordinaire au cours de 1997, dispose d'un premier capital comprenant 2 mois à plein traitement, 10 mois à demi traitement et 3 ans de disponibilité d'office, déduction faite des congés de maladie ordinaire dont il avait bénéficié au cours de 1997.

L'hypothèse suivante indique la méthode de calcul des congés de maladie et des périodes de service effectif constituant le premier et le deuxième capital des congés de maladie ordinaire :

Un agent a bénéficié des congés suivants :

- * du 1er mars 1997 au 31 mars 1997 : congé de maladie ordinaire à plein traitement
- * du 17 juin 1997 au 30 juin 1997 : congé de maladie ordinaire à plein traitement
- * il a également bénéficié d'un congé de maladie ordinaire du 1er mai 1998 au 15 juin 1998

La méthode de calcul des congés de maladie ordinaire et des périodes effective de service constituant le premier et le deuxième capital des congés de maladie ordinaire, est schématisée comme suit :



- ☐ Service effectif : Service effectif au sens du 4ème paragraphe de l'article 42 (nouveau) du statut général des personnels de la Fonction Publique
- ☒ C.M.O. P.T. : Congé de maladie ordinaire à plein traitement

- La période de service précédant le 1er Mars 1997 est considérée comme la première période de service constituant le 1er capital de congés de maladie ordinaire.
- Le calcul de la deuxième période minimum de service, commence à la reprise de travail par l'agent, après avoir bénéficié du premier congé de maladie ordinaire au cours de 1997, c'est à dire le 1er Avril 1997.
- Le 4 Janvier 1998, les congés de maladie ordinaire dont a bénéficié l'agent au cours de 1997, sont déduits et il lui reste ainsi un capital de :
 - 15 jours de congé de maladie ordinaire à plein traitement.
 - 10 mois de congé de maladie ordinaire à demi traitement.
 - 3 ans disponibilité d'office, avec couverture sociale.
- Le 16 Avril 1998, s'accomplit la deuxième période minimum de service : les reliquats des droits de l'agent au titre du 1er capital sont alors annulés et l'agent dispose d'un 2ème capital de congés de maladie ordinaire.
- Le 16 Juin 1998, commence le calcul de la 3ème période minimum de service pour l'acquisition d'un 3ème capital des congés de maladie ordinaire.